اللائحة التنظيمية للجمعيات الأهلية

حزمة سياسات ولوائح القطاع غير الربحي

منصة دفة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات

الإصدار 3.0 | 06 نوفمبر 2026	DAF-GOV-01

الحوكمة واللوائح الأساسية

نموذج مهني استرشادي

يُستكمل ببيانات الجهة وحقول التخصيص، ويخضع للمراجعة المهنية وقرار الاعتماد والموافقات النظامية اللازمة قبل الاستخدام.

Word + PDF • نموذجًا مطورًا • 4 مجموعات 19

DAF-GOV-01: اللائحة التنظيمية للجمعيات الأهلية (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي)

حقل	القيمة
معرف الوثيقة	DAF-GOV-01
العنوان	اللائحة التنظيمية للجمعيات الأهلية (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي)
الإصدار	3.0
التاريخ	2026/11/06
المالك	إدارة الحوكمة والسياسات — حزمة دفة المُطوَّرة
الحالة	نموذج مهني استرشادي — لا يصبح معتمدًا إلا بعد استكمال حقول التخصيص وصدور قرار الاعتماد
الجهة المُصدِرة	حزمة دفة (DAF) — منظومة الحوكمة والسياسات للقطاع غير الربحي السعودي
الجمهور المستهدف	مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، الجمعيات العمومية، الإدارات التنفيذية، المستشارون القانونيون، فرق الامتثال، المراجعون الداخليون، المؤسسون، المرخص لهم حديثًا
الإطار الزمني للمراجعة	سنوي (يُراجَع في الربع الأخير من كل سنة ميلادية) أو فور صدور تعديل نظامي جوهري
سريان النسخة السابقة	الإصدار 2.0 (2026/10/31) — يُلغى بموجب هذا الإصدار
اللغة	العربية (النسخة العربية هي النسخة المعتمدة؛ أي ترجمة إنجليزية لأغراض مرجعية فقط)
التصنيف	الحوكمة واللوائح الأساسية — حزمة دفة المُطوَّرة

تعليمات ما قبل المعالجة (PPW)

البند	التفاصيل
PPW-1: مبدأ الامتثال التراتبي	عند التعارض بين هذه اللائحة والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، تُقدَّم الأنظمة واللوائح السارية. تُحدَّث هذه اللائحة تلقائيًا (دون حاجة لتعديل صريح) بما يوافق أي تعديل نظامي سارٍ، ويُعدّ التصريح الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (المشار إليه في هذه الوثيقة بـ«المركز الوطني») مرجعًا نهائيًا في مسائل الاجتهاد التفسيري.
PPW-2: الوضع القانوني للوثيقة	هذه الوثيقة قالب حوكمة معياري (Template) أُعدّ لأغراض التوجيه والتمكين. لا تُغني عن المراجعة القانونية المهنية، ولا عن

البند	التفاصيل
	موافقات الجهات الرسمية (المركز الوطني، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للأوقاف أو الجهة المختصة بالوقف حسب النظام). يجب استشارة مستشار قانوني مرخص قبل اعتماد اللائحة النهائية أو إجراء أي تعديل جوهري عليها.
PPW-3: آلية التخصيص الإلزامية	جميع الحقول الواردة تحت عناوين «حقول التخصيص» بمختلف البنود (مشار إليها بـ«{{حقل_التخصيص}}» أو جداول الحقول الموسعة في البند الأخير) إلزامية التعبئة قبل الاعتماد الرسمي من الجمعية العمومية والتقديم للمركز الوطني. لا يجوز للجمعية العمومية اعتماد لائحة تتضمن حقولًا فارغة أو نصوصًا نموذجية غير مخصصة.
PPW-4: لغة النص المعتمدة	النص النظامي المعتمد هو النص الصادر باللغة العربية من المرجع الرسمي. الترجمات الإنجليزية للأنظمة واللوائح والقواعد المشار إليها في الحواشي لأغراض الاسترشاد فقط، ولا يجوز الاحتكام إليها في نزاع تفسيري.
PPW-5: تحديثات ما بعد النشر	يجب على مالك الوثيقة مراقبة التعديلات على: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، نظام الوقف ولائحته، نظام جمع التبرعات ولائحته، قواعد المستفيد الفعلي، وقرارات المركز الوطني ذات العلاقة. تُسجَّل التحديثات في سجل التغييرات.
PPW-6: تفسير الغموض	أي غموض في هذه اللائحة يُفسَّر بما يحقق أهداف الجمعية ويتوافق مع الأنظمة السارية وقواعد الحوكمة؛ وعند استمرار الغموض تُرفع المسألة إلى المركز الوطني طلبًا للتوضيح الرسمي قبل اتخاذ القرار.
PPW-7: حجية النسخة الإلكترونية	النسخة المعتمدة هي النسخة المودعة لدى المركز الوطني والمعتمدة من الجمعية العمومية والموقعة من رئيس مجلس الإدارة والأمين العام. النسخ الإلكترونية الموزعة داخل الجمعية لأغراض العمل اليومي.
PPW-8: العلاقة بوثائق الحزمة	هذه الوثيقة أم اللوائح التفصيلية التابعة لها (قواعد العضوية التفصيلية — تعدّها الجهة خارج هذه الحزمة، DAF-GOV-05 لائحة مصفوفة الصلاحيات والتفويض، DAF-GOV-04 لائحة تشكيل وعمل اللجان المتخصصة، DAF-HR-01 سياسة ولائحة الموارد البشرية، DAF-FIN-01 اللائحة المالية والمحاسبية، DAF-FIN-02 سياسة ولائحة جمع التبرعات وإدارة الحملات، DAF-CMP-01 لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، DAF-ETH-01 سياسة الأخلاقيات والسلوك المهني والنزاهة، سياسة حماية الطفل والبالغين الضعفاء — تعدّها الجهة خارج هذه الحزمة، إطار إدارة المخاطر — تعدّها الجهة خارج هذه الحزمة). عند التعارض مع لائحة تفصيلية تابعة، تُقدَّم هذه اللائحة في الأمور التأسيسية والملكية العامة، وتُقدَّم اللائحة التفصيلية في إجراءاتها الخاصة.

سجل التغييرات

الإصدار	التاريخ	وصف التغيير	المالك

الإصدار	التاريخ	وصف التغيير	المالك
1.0	2026/11/01	الإصدار الأولي — النسخة الأساسية من حزمة دفة	إدارة الحوكمة والسياسات
2.0	2026/10/31	التحديث الثاني: مراجعة شاملة للمراجع النظامية (نظام الجمعيات المعدل بلائحته التنفيذية المعدلة بقرار مجلس الوزراء 466 بتاريخ 1444/05/25هـ، قواعد الحوكمة المعدلة، نظام جمع التبرعات م/43 ولائحته التنفيذية، قواعد المستفيد الفعلي، نظام المرور على الجمعيات، نظام حماية البيانات الشخصية م/19، تحديثات منصات المركز الوطني: بوابة الخدمات الإلكترونية، منصة نفاذ، منصة إحسان، منصة العطاءات).	إدارة الحوكمة والسياسات
3.0	2026/11/06	إعادة بناء شاملة (إصدار مُعمَّق): (1) توسيع جميع البنود لتشمل أحكامًا مفصلة وإجراءات تشغيلية وأدوارًا ومسؤوليات وسجلات ومؤشرات أداء؛ (2) إضافة مسار كامل لدورة حياة الجمعية (تأسيس، ترخيص، تشغيل، تقارير، تعديل، حل، تصفية)؛ (3) إضافة باب مستقل مفصل للجمعية العمومية (أنواع الاجتماعات، النصاب، التصويت، فئات العضوية)؛ (4) إضافة باب مستقل مفصل لمجلس الإدارة (التشكيل، المدة، الاختصاصات، المسائل المحجوزة، تقييم الأداء)؛ (5) إضافة باب للجان وعلاقتها بالمجلس؛ (6) إضافة باب للأموال والإفصاح والتقارير السنوية والحسابات الختامية والمدقق الخارجي؛ (7) إضافة مرجعية نظام الوقف الجديد (المرسوم الملكي م/6 بتاريخ 1447/01/19هـ) ولائحته التنفيذية وقواعده الإجرائية الصادرة عن المركز الوطني؛ (8) تحديث حقل التخصيص إلى قسم موسع متعدد الجداول (بيانات الجهة، العضوية، النصاب، المجلس، الرسوم، اللجان)؛ (9) إضافة قوائم فحص تشغيلية (9 قوائم)؛ (10)	إدارة الحوكمة والسياسات

الإصدار	التاريخ	وصف التغيير	المالك
		إضافة نماذج واستمارات تشغيلية (محضر اجتماع، طلب عضوية، نموذج إفصاح وتضارب مصالح، سجل التبرعات العينية)؛ (11) تحديث الحواشي والمراجع وتصحيح الروابط.	

المراجع النظامية والمعيارية

المرجعيات النظامية السعودية (مرتبة حسب الأهمية)

المرجع	وصفه
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1437/02/13هـ، كما عُدِّل بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 1444/05/18هـ	النظام الأم للجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قرار مجلس الوزراء رقم (833) بتاريخ 1442/12/24هـ، كما عُدِّلت بالقرار رقم (466) بتاريخ 1444/05/25هـ	التفصيل الإجرائي للنظام: التأسيس، الترخيص، العضوية، الحوكمة، الإشراف، المخالفات والعقوبات
قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)، المعدلة 1444هـ	أعلى مرجعية تطبيقية لمعايير الحوكمة: المسؤوليات، الإفصاح، العلاقات، أدوار الهيئات
قواعد المستفيد الفعلي للجمعيات، قرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (14/6) بتاريخ 1444/05/06هـ	تحديد هوية المستفيد الفعلي وتسجيله وتحديث بياناته
نظام الوقف، المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1447/01/19هـ	نظام الوقف السعودي الموحد الجديد — يسري على الأوقاف المرتبطة بالجمعيات (انظر البند 9.7)
اللائحة التنفيذية لنظام الوقف والقواعد الإجرائية للوقف الصادرة عن المركز الوطني	التفاصيل التنظيمية للوقف: التأسيس، التسجيل، الإشراف، التصرف، التنفيذ
نظام جمع التبرعات، المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1443/05/29هـ	تنظيم جمع التبرعات: الترخيص، الحالات، الإعفاءات، الجمع بدون ترخيص
اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، قرار مجلس الوزراء رقم (445) بتاريخ 1443/07/17هـ	إجراءات الترخيص والشروط والضوابط والمساءلة
نظام المرور على الجمعيات (المرسوم الملكي م/38 تاريخ 1439/06/24هـ) ولوائحه وقواعده	نظام الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نظام حماية البيانات الشخصية، المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 1443/02/09هـ	حوكمة بيانات الأعضاء والمستفيدين والمتبرعين والموظفين
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح (كما عدّل) واللوائح التنفيذية ذات الصلة	الالتزامات الوقائية: التحريات، قوائم العقوبات، حظر التمويل
نظام القانون التجاري (المحاسبة والمراجعة) وتعليمات هيئة السوق	إلزامية التدقيق الخارجي ومعاييره

المرجع	وصفه
المالية بشأن المراجعة	
نظام العقوبات (حصر العقوبات للقضاة)	تحديد الجهة المختصة بالنظر في مخالفات الأنظمة
نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية	الإجراءات القضائية عند الحاجة
نظام العمل السعودي ولوائحه	علاقات العمل في الجمعية (للعاملين بأجر)
نظام التأمينات الاجتماعية	تسجيل العاملين والمساهمات
نظام ضريبة القيمة المضافة وتعليماته	معالجة ضريبية للأنشطة الاقتصادية المحدودة المسموح بها
نظام ضريبة الدخل	الالتزامات الضريبية (إقرارات، استقطاعات)
نظام حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة	حماية الأصول الفكرية للجمعية
نظام المعاملات المدنية (النظام المدني)	الأحكام العامة للالتزامات والعقود

المرجعيات الإجرائية والمنصات

المرجع	وصفه
بوابة الخدمات الإلكترونية للمركز الوطني (ncnp.gov.sa)	منصة التراخيص والخدمات: التأسيس، التعديل، التقارير، الحوكمة الإلكترونية، التواصل الرسمي
منصة «نفاذ» الوطنية الموحدة للتعاقد الإلكتروني (nafith.sa)	منصة التعاقد الإلكتروني للمشتريات الحكومية والجهات المؤهلة
منصة «إحسان» الوطنية للعمل الخيري (ihsan.sa)	قناة جمع تبرعات إلكترونية معتمدة
منصة العطاءات الإلكترونية	التعاقدات العامة للقطاع الحكومي — للجمعيات المشاركة في المناقصات
التصنيف الوطني الموحد للقطاع غير الربحي (المنشور الإحصائي)	تصنيف مجالات العمل الأهلي المعتمدة في الترخيص
دليل الحوكمة الوطني (هيئة السوق المالية)	مرجعية عامة للحوكمة (استئناسية)
معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)	معايير المراجعة والمحاسبة المعتمدة

مرجعيات دولية (استئناسية غير ملزمة)

المرجع	الغرض من الاستئناس
مبادئ حوكمة المنظمات غير الربحية — OECD	مبادئ الشفافية والمساءلة
معايير إدارة المنظمات الأهلية / ICH S6	مقارنات إجرائية في دورة الحياة والحل والتصفية
IFRS (للجمعيات: IPSAS قريب الصلة)	مرجعية إعداد التقارير المالية

تنبيه: جميع المرجعيات الدولية واردة للاستئناس فقط ولا يجوز الاحتكام إليها متى خالفت الأنظمة السارية في المملكة.

المدخلات المطلوبة وتوقيتها

المدخل	الوصف	التوقيت/التكرار
المعرفة التشغيلية بالنظام الأساسي	فهم بنية اللائحة، مضمونها، ومتطلبات تعبئة حقول التخصيص	قبل البدء بأي تخصيص
المعرفة بالنشاط المقصود	الأهداف، المستفيدون، الفئة المستهدفة، الأنشطة	قبل تعبئة الباب الثاني (الغرض)
المعرفة بالسياق المحلي	الإطار التنظيمي للمنطقة/المدينة، الجهات الشريكة المحلية	قبل تعبئة حقول التخصيص
المعرفة بالكيان المؤسسي	الاسم، المقر، فروع/مكاتب، مرافق، أصول	قبل البدء
المعرفة بالهيكل الحوكمي	المجلس، اللجان، الإدارة التنفيذية، المناصب	قبل البدء
المعرفة بالموارد	مصادر التمويل، الكوادر، الأنظمة	قبل البدء
المعرفة بالأنظمة السارية	النظام الأساسي/النظام، اللوائح، القواعد السارية في الجمعية	قبل البدء

مخرجات الوثيقة

المخرج	الوصف
نسخة اللائحة النهائية المُعَدَّة	اللائحة مخصصة ومعتمدة من الجمعية العمومية وجاهزة للإيداع لدى المركز الوطني
محاضر الجمعية العمومية	محاضر اجتماعات اعتماد اللائحة وأي تعديلات لاحقة عليها
قوائم الفحص التشغيلية	أدوات فحص جاهزة للاستخدام الميداني (9 قوائم)
النماذج والاستمارات	نماذج محضر الاجتماع، طلب العضوية، نموذج الإفصاح، سجل التبرعات العينية
خارطة دورة الحياة	مستند توضيحي بمراحل حياة الجمعية من التأسيس حتى التصفية
قائمة حقول التخصيص المكتملة	جميع حقول التخصيص معبأة وموثقة

الوثائق ذات العلاقة والجمهور المستهدف

الوثيقة	العلاقة	الجمهور الرئيسي
قواعد العضوية التفصيلية — تعدّها الجهة خارج هذه الحزمة	تنظيم مفصل لفئات العضوية وشروطها وإجراءاتها	مجلس الإدارة، لجنة العضوية، الأمانة العامة
DAF-GOV-05 لائحة مصفوفة الصلاحيات والتفويض	توزيع الصلاحيات والمسائل المحجوزة للمجلس وضوابط التفويض	أعضاء المجلس، الإدارة التنفيذية
DAF-GOV-04 لائحة تشكيل وعمل اللجان	تنظيم تفصيلي لكل لجنة: التشكيل	أعضاء اللجان، المجلس

الوثيقة	العلاقة	الجمهور الرئيسي
المتخصصة	والاختصاصات والإجراءات	
DAF-HR-01 سياسة ولائحة الموارد البشرية	توظيف وإدارة شؤون العاملين	الإدارة التنفيذية، الموارد البشرية
DAF-FIN-01 اللائحة المالية والمحاسبية	الحسابات، التدقيق، التقارير المالية	المدير المالي، المراجع الخارجي
DAF-FIN-02 سياسة ولائحة جمع التبرعات وإدارة الحملات	تنظيم جمع التبرعات والحملات وقنواتها وتقاريرها	المدير المالي، أمين الصندوق
DAF-CMP-01 لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	العناية الواجبة والمستفيد الفعلي والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها	جميع الموظفين والمتطوعين
DAF-ETH-01 سياسة الأخلاقيات والسلوك المهني والنزاهة	النزاهة وتضارب المصالح ومنع الاحتيال والإبلاغ عن المخالفات	جميع أصحاب المصلحة
سياسة حماية الطفل والبالغين الضعفاء — تعدّها الجهة خارج هذه الحزمة	معايير الحماية في أنشطة الجمعية	جميع العاملين والمتطوعين
إطار إدارة المخاطر — تعدّها الجهة خارج هذه الحزمة	منهجية تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر	المجلس، الإدارة التنفيذية
ملاحق هذه اللائحة: النماذج والاستمارات	الملاحق التشغيلية لهذه اللائحة	الأمانة العامة

مخطط الوثيقة (بنيتها)

1. تعليمات ما قبل المعالجة (PPW)
2. سجل التغييرات والمراجع النظامية
3. الملخص التنفيذي
4. الباب الأول: الأحكام التأسيسية والتعريفات
5. الباب الثاني: الغرض والأهداف والنشاط
6. الباب الثالث: التأسيس والترخيص ودورة الحياة الكاملة
7. الباب الرابع: العضوية
8. الباب الخامس: الجمعية العمومية
9. الباب السادس: مجلس الإدارة
10. الباب السابع: اللجان
11. الباب الثامن: الإدارة التنفيذية
12. الباب التاسع: الأموال والموارد المالية
13. الباب العاشر: الإفصاح والشفافية والتقارير والتدقيق
14. الباب الحادي عشر: الرقابة والمساءلة والامتثال
15. الباب الثاني عشر: تعديل اللائحة وحل الجمعية وتصفيتها
16. الباب الثالث عشر: أحكام ختامية
17. حقول التخصيص الموسعة (جداول متعددة)
18. قوائم الفحص التشغيلية
19. النماذج والاستمارات
20. الحواشي والمراجع

الملخص التنفيذي

تحكم هذه اللائحة حياة الجمعية الأهلية من لحظة ميلادها الفكري حتى تصفيتها. صُمّمت بثلاث وظائف مترابطة:

- وظيفة مرجعية: تلخّص الإطار النظامي الساري (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وقواعد الحوكمة وقواعد المستفيد الفعلي ونظام جمع التبرعات ونظام الوقف الجديد) في نص واحد متماسك.
- وظيفة تشغيلية: تُفصّل لكل بند الإجراءات العملية والأدوار والسجلات ومؤشرات الأداء، بحيث تتحول الأحكام النظامية إلى عمل يومي قابل للقياس والمراجعة.
- وظيفة تمكينية: تمنح الجمعية حقول تخصيص مرنة وقوائم فحص ونماذج جاهزة تُسرّع اعتماد اللائحة والامتثال المستمر.

ملاحظة جوهرية: اعتبارًا من إصدار نظام الوقف الجديد (م/6، 1447هـ)، تخضع الأوقاف التي تديرها الجمعية أو تستفيد منها لأحكام نظام الوقف ولائحته وقواعده الإجرائية، وتُحدَّد علاقتها بهذه اللائحة في البند (9.7).

الباب الأول: الأحكام التأسيسية والتعريفات

1.1 الاسم والشكل القانوني

الأحكام:

21. تُعدّ «{{اسم الجمعية}}» جمعيةً أهليةً غيرَ ربحية، شخصيةً اعتباريةً مستقلة، ذاتَ دورٍ اجتماعي، تخضع لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وقواعد المركز الوطني ذات العلاقة.
22. لا يجوز للجمعية ممارسة نشاطها أو جمع التبرعات أو استخدام اسمها قبل صدور الترخيص النظامي لها من المركز الوطني.
23. يُكتسب الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ صدور قرار الترخيص، وتستمر حتى صدور قرار الحل النهائي وإتمام التصفية وفق البند (12).

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
1.1.1	التحقق من عدم تسجيل اسم مشابه في سجل الجمعيات قبل اعتماد الاسم	مؤسسو الجمعية	تقرير بحث الاسم	صفر أسماء مكررة
1.1.2	إيداع طلب الترخيص عبر بوابة المركز الوطني مع المستندات المطلوبة	المؤسسون/المستشار القانوني	إيصال الطلب الإلكتروني	اكتمال المستندات من المحاولة الأولى
1.1.3	استلام قرار الترخيص والتحقق من بياناته	الأمانة العامة	نسخة القرار	زمن استلام ≤ 5 أيام عمل
1.1.4	نشر خبر الترخيص وتوثيقه في السجل العام	الأمانة العامة	قصاصة/سجل إعلانات	نشر خلال 30 يومًا
1.1.5	تحديث جميع المراسلات والمطبوعات والمنصات بالاسم المعتمد	الأمانة العامة	سجل المراسلات	اكتمال التحديث خلال 60 يومًا

أدوار ومسؤوليات:

الدور	المسؤولية
المؤسسون	اختيار الاسم، تجهيز مستندات التأسيس، متابعة الطلب
المركز الوطني	النظر في الطلب وإصدار الترخيص أو طلب الاستكمال
الأمانة العامة	توثيق الترخيص ونشره وتحديث السجلات

السجلات المطلوبة: سجل التراخيص، سجل المراسلات الرسمية، سجل الأختام والتوقيعات.

1.2 المقر الرئيسي

الأحكام:

24. يقع المقر الرئيسي للجمعية في مدينة {{المدينة}} بمنطقة {{المنطقة}}، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة وموافقة المركز الوطني عندما تتطلب اللوائح ذلك.
25. لا يُعدّ نقل المقر الرئيسي أو فتح فروع إجراءً شكليًا؛ بل يخضع لموافقة المركز الوطني، ويُحدَّث السجل النظامي والبريدي والمصرفي وفقًا لذلك.

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة
1.2.1	إعداد مذكرة تبرير نقل المقر/فتح فرع (الحاجة، الكلفة، المستفيدون)	الإدارة التنفيذية	مذكرة مجلس
1.2.2	اعتماد قرار مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	محضر مجلس
1.2.3	الحصول على موافقة المركز الوطني عبر البوابة	الأمانة العامة	رد المركز الوطني
1.2.4	تحديث العنوان الوطني والسجل التجاري (إن وجد) والحسابات البنكية	المدير المالي/الأمانة	خطابات تحديث
1.2.5	نقل السجلات والأرشيف بمحضر استلام	أمين الأرشيف	محضر نقل أرشيف

مؤشرات الأداء: زمن إتمام إجراءات النقل ≥ 90 يومًا من قرار المجلس؛ اكتمال تحديث الجهات ≥ 30 يومًا من الموافقة.

1.3 مدة الجمعية

الأحكام:

26. تستمر الجمعية مدة غير محدودة من تاريخ صدور الترخيص إلى تاريخ الحل النهائي وإتمام التصفية.
27. تُحتسب المدة المحددة في أي عقد أو التزام من الجمعية من تاريخ الترخيص ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

1.4 التعريفات والاختصارات

تعريفات أساسية:

المصطلح	التعريف
النظام	نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي م/8 بتاريخ 1437/02/13هـ كما عُدِّل
اللائحة التنفيذية	اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء 833 بتاريخ 1442/12/24هـ كما عُدِّلت بالقرار 466 بتاريخ 1444/05/25هـ
قواعد الحوكمة	قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني كما عُدِّلت
المركز الوطني	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية	الجمعية الأهلية الموضوعة لائحتها هذه
الجمعية العمومية	الهيئة العامة المكونة من جميع الأعضاء المنتسبين وفق اللائحة التنفيذية (الجمعية العمومية المؤسسة/العادية/الغير عادية حسب السياق)
المجلس	مجلس إدارة الجمعية
العضو	من استكمل شروط العضوية وقُبل طلبه وفق الباب الرابع
المستفيد	من يتلقى خدمة أو منفعة من أنشطة الجمعية
المستفيد الفعلي	الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر في نهاية المطاف على الجمعية وفق قواعد المستفيد الفعلي (14/6 لعام 1444هـ)
التبرع	كل مال أو منفعة تُقدَّم للجمعية مجانًا بقصد العون، ويشمل النقدي والعيني
الإفصاح	إظهار البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة
الوقف	حبس مالٍ عن التمليك لوجه الله تعالى مع تسبيب منفعته على وجه الجود والإحسان، وفق نظام الوقف الجديد (م/6، 1447هـ)

اختصارات:

الاختصار	المعنى
PPW	تعليمات ما قبل المعالجة (Pre-Processing Workflow)
KPI	مؤشر الأداء الرئيسي
RFP	طلب عرض سعر/منافسة
NCNP	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
KYC	اعرف عميلك (إجراءات التحقق من الهوية)

الباب الثاني: الغرض والأهداف والنشاط

2.1 الغرض من الجمعية

الأحكام:

28. تأسست الجمعية لتحقيق أغراض اجتماعية غير ربحية في مجال {{مجال العمل وفق التصنيف الوطني الموحد للقطاع غير الربحي}}، ولا يجوز لها توزيع أرباح أو منافع على أعضائها أو مجلس إدارتها أو غيرهم من الأشخاص، ويقتصر استخدام مواردها على تحقيق أهدافها النظامية.
29. يجب أن يكون الغرض معبّرًا عنه بعبارات محددة قابلة للقياس، وألا يتضمن أي نشاط محظور نظاميًا.

حقول التخصيص الإلزامية (الغرض):

الحقل	الوصف	مثال معبأ
المجال الرئيسي	المجال وفق التصنيف الوطني الموحد	خدمات المسنين
الأهداف الاستراتيجية	3–7 أهداف محددة قابلة للقياس	رفع جودة حياة 500 مسن بحلول 2028
الفئة المستهدفة	وصف دقيق للمستفيدين	كبار السن فوق 60 عامًا في منطقة الرياض
المنطقة الجغرافية	نطاق الخدمة	مدينة الرياض ومحافظاتها
الأنشطة المؤدية	الأنشطة التي تحقق الأهداف	رعاية صحية، أنشطة ترفيهية، تأهيل نفسي اجتماعي
مؤشرات التأثير	مؤشرات قياس الأثر	نسبة تحسن جودة الحياة، عدد المستفيدين، رضا المستفيدين

2.2 الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية

الأحكام:

30. تعتمد الجمعية العمومية الأهداف الاستراتيجية (3–5 سنوات) بناءً على اقتراح المجلس.
31. تُراجَع الأهداف سنويًا في ضوء خطط التنفيذ والميزانيات وتقارير الأداء.

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
2.2.1	إعداد مسودة الأهداف الاستراتيجية من الإدارة التنفيذية ومراجعتها من المجلس	الإدارة التنفيذية/المجلس	مسودة الخطة	اعتماد الخطة ≥ 90 يومًا من بداية الدورة
2.2.2	عرض الأهداف على الجمعية العمومية للاعتماد	المجلس	محضر جمعية عمومية	نسبة الأهداف المعتمدة
2.2.3	تفكيك الأهداف إلى مبادرات ومشاريع سنوية وربع سنوية	الإدارة التنفيذية	خطة التنفيذ	اكتمال الخطة بنسبة 100%

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
2.2.4	متابعة تنفيذ الأهداف وتقديم تقارير الدورة للمجلس	الإدارة التنفيذية	تقارير أداء دورية	تقرير كل 3 أشهر

2.3 النشاط والأنشطة المسموح بها والمحظورة

الأنشطة المسموح بها (وفق اللائحة التنفيذية):

- ممارسة الأنشطة والبرامج التي تخدم الغرض المرخص له.
- إقامة الندوات والمحاضرات والدورات والمعارض المتصلة بالغرض.
- نشر الثقافة والمعرفة المتصلة بالغرض عبر الوسائل المشروعة.
- التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والدولية المشروعة.
- جمع التبرعات وفق نظام جمع التبرعات ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- ممارسة الأنشطة الاقتصادية المحدودة المسموح بها نظامًا بما يتوافق مع ضوابط اللائحة التنفيذية وتحقيق الاستدامة المالية (انظر البند 9.4).

الأنشطة المحظورة (بصورة مطلقة):

النشاط المحظور	الأساس النظامي
جمع التبرعات بدون ترخيص	نظام جمع التبرعات م/43 واللائحة التنفيذية
ممارسة أنشطة سياسية أو حزبية أو الدعاية لها	النظام واللائحة التنفيذية
تمويل أو المساهمة في تمويل أنشطة الإرهاب أو التطرف	نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
توزيع الأرباح أو المنافع على الأعضاء أو المنتفعين	النظام (المادة الثانية)
استخدام اسم الجمعية أو شعارها لأغراض شخصية أو تجارية	اللائحة التنفيذية
التمييز بين الأعضاء أو المستفيدين على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو غيرها	مبادئ العمل الأهلي والأنظمة السارية
مخالفة الأنظمة أو الآداب العامة أو النظام العام	النظام العام

حقول التخصيص (الأنشطة التفصيلية): تُدرج الجمعية قائمة أنشطتها التفصيلية المعتمدة من المركز الوطني في جداول حقول التخصيص.

مؤشرات الأداء العامة للجمعية (تُحدَّث سنويًا)

المؤشر	الوصف	المستهدف
نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية	نسبة الأهداف المحققة من إجمالي الأهداف المعتمدة	≥ 80%
عدد المستفيدين المباشرين	عدد الأشخاص الذين تلقوا خدمة مباشرة	حسب الخطة
نسبة الرضا	نسبة رضا المستفيدين والشركاء	≥ 85%

المؤشر	الوصف	المستهدف
الامتثال للتقارير النظامية	تقديم جميع التقارير في موعدها	%100
سلامة التدقيق	نتيجة تقرير المراجع الخارجي	رأي نظيف
عدد الملاحظات الرقابية	ملاحظات المرور والرقابة وشكاوى المستفيدين	انخفاض سنوي

الباب الثالث: التأسيس والترخيص ودورة الحياة الكاملة للجمعية

يوضح هذا الباب المسار التشغيلي الكامل لحياة الجمعية، من الشرارة الأولى حتى إغلاق الملف بعد التصفية. يُستخدم مع قائمة الفحص رقم (1) «قائمة فحص دورة الحياة» وقائمة الفحص رقم (9) «قائمة فحص الحل والتصفية».

3.1 مرحلة التأسيس (ما قبل الترخيص)

الأحكام:

32. يتكوّن فريق التأسيس من {{عدد المؤسسين}} مؤسسًا (لا يقل عن عدد المؤسسين الذي تحدده اللائحة التنفيذية للفئة)، ويشترط فيهم الأهلية النظامية والحسن السيرة والقدرة على تحقيق الغرض.
33. على المؤسسين إعداد: طلب الترخيص، مشروع اللائحة التنظيمية (هذه الوثيقة مخصصة)، وصف الغرض والأنشطة، بيانات المقر، كشف بأسماء المؤسسين وبياناتهم، وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية وبوابة المركز الوطني.

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
3.1.1	عقد اجتماع تأسيسي موثق يقر فيه المؤسسون الغرض واختيار الاسم وتسمية من يتولى الإجراءات	المؤسسون	محضر الاجتماع التأسيسي	اكتمال المحضر
3.1.2	تخصيص اللائحة (تعبئة جميع حقول التخصيص) ومراجعتها قانونيًا	فريق التأسيس/المستشار	نسخة اللائحة المخصصة	اكتمال 100% من الحقول
3.1.3	إعداد ملف المستفيد الفعلي للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة المرشحين وفق قواعد المستفيد الفعلي	المؤسسون	نماذج KYC	اكتمال النماذج
3.1.4	رفع طلب الترخيص عبر بوابة المركز الوطني	من يفوضه المؤسسون	إيصال إلكتروني	رفع الطلب خلال المدة النظامية
3.1.5	الرد على ملاحظات المركز الوطني واستكمال النواقص	فريق التأسيس	مراسلات البوابة	زمن الرد ≤ 10 أيام عمل

3.2 مرحلة الترخيص

الأحكام:

34. لا يجوز ممارسة أي نشاط قبل صدور الترخيص (انظر البند 1.1).
35. يلتزم المرخص لهم بإتمام متطلبات ما بعد الترخيص (السجل، الحساب البنكي، الضريبي، التأمينات، العنوان الوطني، التعيينات) خلال المدد النظامية.

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
3.2.1	توثيق قرار الترخيص ونشره	الأمانة العامة	سجل التراخيص	≤ 5 أيام عمل
3.2.2	فتح الحساب البنكي باسم الجمعية وتعيين المفوضين بالتوقيع	المدير المالي/المجلس	مستندات البنك	≤ 30 يومًا
3.2.3	التسجيل لدى الجهات ذات العلاقة (الزكاة/الضريبة/الجمارك عند الحاجة، التأمينات، العنوان الوطني)	المدير المالي/الموارد البشرية	سجلات التسجيل	≤ 90 يومًا
3.2.4	عقد أول جمعية عمومية تأسيسية (أو أول مجلس إدارة حسب ما تقرره اللائحة التنفيذية)	المؤسسون/الأمانة	محضر أول اجتماع	خلال المدة النظامية
3.2.5	تشغيل الأنظمة: المحاسبي، إدارة العضوية، الموقع الإلكتروني، البريد الرسمي	الإدارة التنفيذية	سجلات الأنظمة	≤ 120 يومًا
3.2.6	إعداد وتفعيل السياسات المساندة (ضوابط مكافحة الاحتيال في DAF-ETH-01، وإطار إدارة المخاطر، وسياسة حماية الطفل والبالغين الضعفاء إن وُجدت أنشطة مع الأطفال/الضعفاء)	الإدارة التنفيذية	محاضر اعتماد	≤ 120 يومًا

3.3 مرحلة التشغيل

الأحكام:

36. تعمل الجمعية وفق هذه اللائحة وسياسات الحزمة، وتلتزم بالتقارير الدورية للمركز الوطني والالتزامات النظامية الأخرى (المالية، الضريبية، التأمينية، العمالية).
37. تراجع الجمعية لائحتها وسياساتها دوريًا (يُنصح سنويًا) لضمان مواكبة التطورات النظامية.

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	التكرار
3.3.1	مراجعة سنوية للائحة والسياسات مقابل أحدث الأنظمة	المستشار القانوني/الحوكمة	سنوي
3.3.2	تقديم التقارير الدورية للمركز الوطني عبر البوابة	الأمانة العامة	حسب طبيعة التقرير (انظر الباب العاشر)
3.3.3	تحديث بيانات المستفيد الفعلي عند أي تغيير	الأمانة العامة	عند التغيير + تقرير دوري
3.3.4	تنفيذ خطط الإحلال الوظيفي والتطوير المهني	الموارد البشرية	مستمر
3.3.5	إدارة المخاطر وفق إطار إدارة المخاطر المعتمد لدى الجمعية	الإدارة التنفيذية/المجلس	ربع سنوي

3.4 مرحلة التقارير والامتثال المستمر

تُفصَّل في الباب العاشر؛ وتلخصها دورة الامتثال السنوية التالية:

الشهر	الالتزام
يناير	إقرارات ضريبية، تحديث سجلات
مارس	تقرير الأداء السنوي للمركز الوطني (حسب البوابة)، الجمعية العمومية السنوية غالبًا
أبريل	القوائم المالية السنوية مدققة للجهات المختصة
يونيو	تحديث بيانات المستفيد الفعلي (إن تطلب)، تقارير الوقف المرتبطة
مستمر	التقارير الطارئة، الرد على استفسارات المركز الوطني، بلاغات غسل الأموال عند الحاجة

3.5 مرحلة التعديل

الأحكام:

38. يجوز تعديل اللائحة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وموافقة المركز الوطني وفق اللائحة التنفيذية (انظر البند 12.1).
39. تشمل التعديلات: الاسم، المقر، الغرض، العضوية، النصاب، اختصاصات الهيئات، اللجان، أحكام الأموال.

3.6 مرحلة الحل والتصفية

الأحكام:

40. تُحل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من المركز الوطني في الحالات النظامية (انظر البند 12.2).
41. مع الحل تبدأ التصفية وفق البند (12.3) ولا تزول الشخصية الاعتبارية إلا بعد إتمام التصفية وإلغاء الترخيص.

مؤشرات أداء دورة الحياة:

المؤشر	المستهدف
زمن إتمام ما بعد الترخيص	≥ 120 يومًا
نسبة الالتزام بالتقارير في مواعيدها	100%
عدد الملاحظات الجوهرية في المرور السنوي	0
سرعة معالجة ملاحظات المرور	≥ 60 يومًا

الباب الرابع: العضوية

4.1 شروط العضوية وفئاتها

الأحكام:

42. تُقبل العضوية ممن استوفى الشروط المقررة في اللائحة التنفيذية: الكفاءة أو الخبرة أو الاهتمام بمجال عمل الجمعية، الحسن السيرة، عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ما لم يُرَدّ إليه اعتباره)، وألا يكون قد صدر بحقه قرار حل أو إيقاف لعضوية مجالس إدارة المنظمات غير الربحية.

43. فئات العضوية (تُخصص حسب حقول التخصيص):

الفئة	الوصف	الحقوق	الرسوم
عضو عامل (مؤسس/منتظم)	يشارك في الجمعية العمومية	التصويت، الترشح، المشاركة	{{رسوم العضوية السنوية}}
عضو منتسب	يرغب بالارتباط دون حق التصويت	المشاركة في الأنشطة	{{رسوم العضوية المنتسبة}}
عضو فخري	من قدم إسهامًا بارزًا ومنحته الجمعية العمومية العضوية	التقدير دون التصويت	بدون رسوم
عضو شرفي/داعم	منظمة أو فرد يدعم الجمعية ماليًا أو عينيًا	حسب ما تقرره الجمعية العمومية	حسب الاتفاق

44. يحق لعضو الجمعية العامة حضور اجتماعاتها والمشاركة في مداولاتها والتصويت فيها، والترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا توافرت فيه الشروط، والاطلاع على السجلات النظامية للجمعية وفق اللوائح.

45. يجوز قبول عضوية المنظمات (الشخصيات الاعتبارية) في الجمعيات المهنية وفق ما تضبطه اللائحة التنفيذية وحقول التخصيص.

حقول التخصيص (العضوية):

الحقل	الوصف	مثال معبأ
شروط إضافية للعضوية	شروط تضيفها الجمعية دون مخالفة النظام	سكن أو عمل في نطاق الخدمة، خبرة سنتان في المجال
فئات العضوية المعتمدة	الفئات الفعلية وحقوق كل فئة	عامل، منتسب، فخري
رسوم الاشتراك السنوي	المبلغ لكل فئة (قد تكون مجانية)	200 ريال للعامل، 100 للمنتسب

الحقل	الوصف	مثال معبأ
مدة العضوية	سنوية أم متجددة تلقائيًا	سنوية تُجدد بسداد الرسم
حد أقصى لعدد الأعضاء	إن وجد	غير محدد / {{العدد}}
آلية استيفاء شرط الخبرة	كيف تثبت الجمعية الكفاءة	مقابلة + سيرة ذاتية + توصيتان

الإجراءات التشغيلية (قبول العضوية):

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
4.1.1	تقديم طلب العضوية عبر النموذج المعتمد (النموذج 2)	المتقدم	نموذج طلب عضوية	—
4.1.2	تحقق أولي من استيفاء الشروط واستكمال المستندات	الأمانة العامة/لجنة العضوية	قائمة تحقق الطلب	رد ≤ 10 أيام عمل
4.1.3	التحقق من خلفية المتقدم (المستفيد الفعلي، قوائم العقوبات عند الحاجة للأدوار الحساسة)	الأمانة العامة	نتيجة التحقق	قبل القبول
4.1.4	قرار القبول من لجنة العضوية أو مجلس الإدارة حسب التفويض	اللجنة/المجلس	محضر/قرار	≤ 30 يومًا من اكتمال الطلب
4.1.5	إشعار المتقدم بالقبول أو الرفض مع التعليل عند الرفض	الأمانة العامة	خطاب/رسالة	≤ 5 أيام عمل من القرار
4.1.6	قيد العضو في السجل ومنحه ما يثبت عضويته	أمين السجل	سجل الأعضاء + كارنيه	≤ 7 أيام عمل

نموذج طلب العضوية يوجد في قسم النماذج (النموذج 2).

4.2 حقوق الأعضاء وواجباتهم

الحقوق:

الحق	التفصيل
حضور الجمعية العمومية	حضور شخصي أو بالتوكيل وفق البند (5.5)
التصويت	صوت واحد لكل عضو عامل (ما لم تقرر الجمعية العمومية خلافًا في حدود النظام)
الترشح للمجلس	وفق شروط البند (6.2)

الحق	التفصيل
الاطلاع	على السجلات والتقارير النظامية في مقر الجمعية وفق الضوابط
التظلم	من قرارات رفض العضوية أو الإيقاف أو الإلغاء وفق البند (4.5)

الواجبات:

الواجب	التفصيل
سداد الرسوم	في مواعيدها المحددة
الالتزام باللائحة	وقرارات الهيئات النظامية
عدم إساءة استخدام العضوية	أو الانتماء لأهداف تخالف الغرض
الإفصاح	عن أي تضارب مصالح وفق النموذج 3
حماية السمعة	والامتناع عن أفعال تمس الجمعية

4.3 انتهاء العضوية

حالات انتهاء العضوية:

الحالة	الإجراء	الجهة المختصة
تقديم استقالة مكتوبة	قيد في السجل من تاريخ الإخطار	الأمانة العامة
عدم سداد الرسوم لمدة {{مدة السماح}}	إشعار + إلغاء بعد المدة	لجنة العضوية
ثبوت عدم استيفاء الشروط	قرار مع التعليل وحق التظلم	مجلس الإدارة
الوفاة أو الشطب النظامي	قيد تلقائي	الأمانة العامة
الحكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة	إيقاف فوري حتى صدور قرار نهائي	مجلس الإدارة

الإجراءات التشغيلية: تحديث السجل خلال 7 أيام عمل من ثبوت الحالة؛ إشعار العضو عند الإلغاء الجزائي؛ توثيق القرارات.

4.4 إيقاف العضوية والإلغاء

46. يجوز إيقاف العضوية مؤقتًا بقرار مسبب من مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز {{مدة الإيقاف}} لحين البت في أمرها.

47. لا يُلغى عضوية عضو إلا بقرار مسبب من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بحسب جسامة السبب، مع حق العضو في التظلم خلال {{مدة التظلم}} يومًا من تاريخ إشعاره.

48. يمنع العضو الموقوف من ممارسة حقوقه العضوية طوال مدة الإيقاف ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

4.5 التظلم من قرارات العضوية

الخطوة	الوصف	المدة
تقديم تظلم مكتوب	إلى مجلس الإدارة عبر الأمانة العامة	خلال {{مدة التظلم}} يومًا

الخطوة	الوصف	المدة
نظر التظلم	في أول اجتماع مجلس أو لجنة خاصة	خلال 30 يومًا
قرار المجلس	مسبب ونهائي داخليًا	إشعار خلال 7 أيام
ما دون ذلك	يحق للمتظلم اللجوء للجهات المختصة نظامًا	—

4.6 سجل الأعضاء وبياناتهم

الأحكام:

49. تحتفظ الجمعية بسجل أعضاء يتضمن: الاسم، رقم الهوية، تاريخ القبول، الفئة، الرسوم، حالة العضوية، تاريخ انتهائها.
50. تُعامل بيانات الأعضاء وفق نظام حماية البيانات الشخصية (م/19، 1443هـ): الغرض من الجمع محدد، المدة محددة، الحقوق مكفولة (الاطلاع، التصحيح، الحذف عند انتهاء الحاجة).
51. لا تشارك بيانات الأعضاء مع أي طرف ثالث إلا بموافقة صريحة أو لوجه نظامي.

مؤشرات أداء العضوية:

المؤشر	المستهدف
زمن معالجة طلبات العضوية	≥ 30 يومًا
نسبة الأعضاء المجددين سنويًا	≤ 75%
دقة سجل الأعضاء	100% (مطابقة ربع سنوية)
عدد الشكاوى المتعلقة بالعضوية	انخفاض سنوي

الباب الخامس: الجمعية العمومية

5.1 تعريفها وتكوينها واختصاصاتها

الأحكام:

52. الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المقبولين وفق الباب الرابع.
53. لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للفئة المعنية، وإلا وجب التحول وفق الضوابط النظامية (أو توحيد الجمعيات المشابهة وفق توجيهات المركز الوطني).

اختصاصات الجمعية العمومية الحصرية (لا تجيز التفويض):

الاختصاص	المرجع
اعتماد اللائحة التنظيمية وتعديلها	النظام واللائحة التنفيذية
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم	اللائحة التنفيذية
تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه	اللائحة التنفيذية
اعتماد التقرير السنوي ومحاضر المجلس	قواعد الحوكمة

الاختصاص	المرجع
اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية	اللائحة التنفيذية
تعديل الغرض أو الاسم أو المقر	اللائحة التنفيذية (بموافقة المركز الوطني)
حل الجمعية أو دمجها	النظام
الموافقة على ميزانية الإيرادات والمصروفات	اللائحة التنفيذية
الموافقة على سياسات جوهرية (تبرعات، استثمار، مخاطر)	قواعد الحوكمة
الموافقة على إبرام عقود التمويل التأسيسي أو المنح الكبرى	حسب ما تقرره اللائحة
إسقاط العضوية لأسباب جسيمة	اللائحة التنفيذية

الاختصاصات التي يجوز تفويضها للمجلس بقرار الجمعية العمومية:

الاختصاص	شروط التفويض
الموافقة على الفروع والمكاتب	تفويض عام بحد أقصى عدد
اعتماد الخطط التشغيلية السنوية	تفويض مع عرض تقرير سنوي
إبرام العقود التشغيلية العادية	تفويض بحدود مالية

5.2 أنواع اجتماعات الجمعية العمومية

النوع	التوقيت	ما يختص به
التأسيسية	مرة واحدة بعد الترخيص	اعتماد اللائحة النهائية، تعيين أول مجلس إدارة، تعيين أول مراجع خارجي
العادية السنوية	مرة على الأقل في السنة خلال {{الشهر}}	التقرير السنوي، القوائم المالية، ميزانية السنة القادمة، تقرير المراجع، إعادة تشكيل ما انتهت مدته
الغير عادية (الاستثنائية)	عند الحاجة	تعديل اللائحة، حل الجمعية، دمجها، التعديلات الجوهرية، إسقاط العضوية الجسيمة
الغير العادية الطارئة	عند الضرورة القصوى	ما لا يحتمل التأجيل بشرط الإشعار والنصاب

5.3 دعوة الجمعية العمومية والإشعارات

الأحكام:

54. تدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدعوة من رئيس المجلس أو من يفوضه.

55. يجوز لعدد من الأعضاء لا يقل عن {{نسبة طلب الاجتماع}} من الأعضاء المقيدين طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية، وعلى رئيس المجلس الدعوة خلال {{مدة الاستجابة للطلب}} يومًا، فإن امتنع جاز للأعضاء التقدم بطلب إلى المركز الوطني.

56. تُرسل الدعوات والحضور الشخصي أو التوكيل، وتتضمن جدول الأعمال ومحل كل بند والتوصية المرفوعة، وتُرسل قبل {{مدة الإشعار العادي}} يومًا على الأقل للاجتماع العادي و{{مدة الإشعار غير العادي}} يومًا للغير عادي، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك لظروف طارئة.

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
5.3.1	إعداد جدول الأعمال وتحديد التوصيات المرفوعة من المجلس	رئيس المجلس/الأمانة	مسودة جدول أعمال	اعتماده قبل الإرسال بـ 10 أيام
5.3.2	مراجعة قانونية للدعوة ومحتواها	المستشار القانوني	ملاحظات المراجعة	قبل الإرسال
5.3.3	إرسال الدعوات عبر القنوات المعتمدة (بريد إلكتروني، رسائل، نشر) مع الإيصال	الأمانة العامة	سجل إرسال الدعوات	قبل المدة النظامية
5.3.4	استقبال التوكيلات وتوثيقها	الأمانة العامة	سجل التوكيلات	قبل الاجتماع بـ 48 ساعة
5.3.5	طباعة الحاضرين واعتماد النصاب	أمين الجلسة	كشف الحضور	يوم الاجتماع

5.4 النصاب القانوني للاجتماعات

الأحكام (وفق اللائحة التنفيذية وما تعتمده الجمعية العمومية ضمن الحدود النظامية):

نوع الاجتماع	النصاب الأول	عند تعذره
العادي السنوي	حضور {{نسبة النصاب العادي}} من الأعضاء المقيدين المستوفين للرسوم	يُعاد الدعوة خلال {{مدة إعادة الدعوة}}، فينعقد بالحاضرين مهما كان عددهم
الغير العادي	حضور {{نسبة النصاب غير العادي}} من الأعضاء	يُعاد الدعوة، فإذا تعذر يُرفع الأمر للمركز الوطني
التأسيسية	حضور {{نسبة النصاب التأسيسي}}	لا تنعقد إلا بالنصاب

حقول تخصيص النصاب: تعبأ النسب الفعلية من حقول التخصيص (الجدول 17-3) بما لا يخالف حدود اللائحة التنفيذية الدنيا.

5.5 حضور الجمعية العمومية والتصويت

الأحكام:

57. يجوز للعضو الحاضر أن ينيب عضوًا آخر عنه بتوكيل خطي وفق نموذج التوكيل المعتمد، ولا يجوز أن يحمل العضو الواحد أكثر من {{عدد التوكيلات}} توكيلًا ما لم تقرر الجمعية العمومية خلافًا في حدود النظام.

58. تصدر القرارات بأغلبية {{نسبة الأغلبية العادية}} من أصوات الحاضرين ما لم ينص النظام أو اللائحة على نسبة أعلى (فالتعديلات الجوهرية والحل تتطلب {{نسبة الأغلبية الخاصة}}).

59. يُسمح بالحضور عن بُعد (الاجتماعات الافتراضية) باستخدام وسائل التقنية المعتمدة في بوابة المركز الوطني أو ما تعتمده الجمعية، بشرط تحقق هوية الحاضر وسرية التصويت، وتساوي الحضور الافتراضي بالحضور الفعلي في إتمام النصاب وحجية القرارات — ما لم تتعارض مع تعليمات المركز الوطني الآنية.
60. يمتنع عن التصويت في موضوع العضو المعني بصفة شخصية أو بقرابة أو مصلحة.

إجراءات التصويت:

الحالة	طريقة التصويت
الانتخابات	تصويت سري (ورقي أو إلكتروني معتمد)
القرارات العادية	تصويت علني بالرفع أو الإلكتروني
الموضوعات الشخصية	تصويت سري دائمًا
المصادقة على المحاضر	المصادقة في الاجتماع التالي أو بالتداول الإلكتروني الموثق

5.6 جدول الأعمال ومداولات الجمعية العمومية

61. لا يجوز البت في موضوع غير مدرج في جدول الأعمال إلا بموافقة {{نسبة موافقة البند الإضافي}} من الحاضرين وفي حدود الاختصاص.
62. تُدوَّن المداولات في محضر رسمي (النموذج 1) يتضمن: الحاضرون، النصاب، جدول الأعمال، ملخص المداولات، نتائج التصويت، القرارات، التوقيعات.
63. تُحفظ المحاضر وتوثق لدى الأمانة العامة وتُعرض للمصادقة في الاجتماع التالي، ويحق لأي عضو الاطلاع عليها.

5.7 محضر اجتماع الجمعية العمومية

يتبع النموذج 1 (قسم النماذج). الحد الأدنى من بيانات المحضر:

البند	التفاصيل
ترويسة	اسم الجمعية، نوع الاجتماع، التاريخ، المكان/الوسيلة
الحضور	كشف بالأسماء والصفة وطريقة الحضور وعدد التوكيلات
النصاب	عدد المقيدين المستوفين، عدد الحاضرين، تحقق النصاب
جدول الأعمال	البنود المعتمدة
المداولات	ملخص عادل لما دار من نقاش
التصويت	نتائج التصويت لكل بند (موافق/معارض/ممتنع/غائب)
القرارات	صياغة نهائية واضحة لكل قرار
التوقيعات	رئيس الجلسة، أمين السر، مراقب الحسابات عند الانتخابات

مؤشرات أداء الجمعية العمومية:

المؤشر	المستهدف
انعقاد الاجتماع السنوي في وقته	%100

المؤشر	المستهدف
نسبة حضور الأعضاء	≥ {{نسبة استهداف الحضور}}
نسبة القرارات المنفذة من اجتماع سابق	≥ 90%
زمن توثيق المحضر وتصديقه	≥ 15 يومًا

الباب السادس: مجلس الإدارة

6.1 المهام العامة للمجلس

الأحكام:

64. مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية المنتخبة المكلفة بإدارة الجمعية وتحقيق أهدافها وفق اللائحة التنظيمية وقرارات الجمعية العمومية والأنظمة السارية.
65. يخضع المجلس لقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع أعماله، ويتحمل المسؤولية النظامية والمالية عن إخلاله بها.

المهام الرئيسية:

المهمة	التفصيل
وضع السياسات والخطط	السياسات الاستراتيجية والمالية والتشغيلية ورفعها للجمعية العمومية عند الاقتضاء
الإشراف على التنفيذ	متابعة الإدارة التنفيذية وتوجيهها ومحاسبتها
إدارة الأموال	إقرار الموازنات والحسابات الختامية وإدارة الاستثمارات ضمن الضوابط
التقارير	إعداد التقرير السنوي ومحاضر المجلس وعرضها على الجمعية العمومية
التعيينات	تعيين الأمين العام وتجديد تعيينه وفصله وفق اللائحة التنفيذية
التمثيل	تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية والإدارية والتعاقدية
إدارة المخاطر والامتثال	اعتماد إطار المخاطر وسياسات الامتثال ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال
التبرعات والشراكات	اعتماد سياسة التبرعات والشراكات والموافقة على الاتفاقيات الكبرى

6.2 تشكيل المجلس ومدته وشروط العضوية فيه

الأحكام:

66. يتكون مجلس الإدارة من {{عدد أعضاء المجلس}} عضوًا على الأقل و{{الحد الأقصى}} عضوًا على الأكثر، ويجوز أن يكون منهم {{عدد الأعضاء المستقلين}} مستقلين وفق قواعد الحوكمة.

67. مدة العضوية في المجلس {{مدة دورة المجلس}} سنة شمسية (أو حسب ما تقرره اللائحة التنفيذية للفئة)، ويجوز إعادة الترشح لمن انتهت مدته إذا توافرت فيه الشروط، ولا يجوز أن تتجاوز المدة الاستثنائية المقررة نظامًا {{المدة القصوى للعضوية}} سنة متصلة إلا وفق الضوابط النظامية.

68. تشترط في عضو المجلس:

- ألا يقل عمره عن {{الحد الأدنى لسن العضو}} سنة ميلادية.
- ألا يكون موظفًا في المركز الوطني (لمنصب عضو مجلس إدارة الجمعية).
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قرار حل أو إيقاف من المركز الوطني.
- حسن السيرة والسلوك والخبرة أو الاهتمام بمجال عمل الجمعية.
- إبرام تعهد الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة (النموذج 3).

حقول التخصيص (المجلس):

الحقل	الوصف	مثال معبأ
عدد الأعضاء	الحد الأدنى والأقصى	5–9
مدة الدورة	سنوات	3 سنوات
الحد الأقصى للتجديد	سنوات متصلة	سنتان (إجمالي 6)
عدد المستقلين	حد أدنى	عضوان مستقلان على الأقل
اللجان الدائمة	لجان تابعة للمجلس	تنفيذية، مراجعة، عضوية، تبرعات
اجتماعات الدورة	عدد اجتماعات المجلس سنويًا	6 اجتماعات على الأقل
بدل حضور	وجود وقيمة بدل حضور الاجتماعات	{{بدل الحضور}} أو بدون
سن الترشح	الحد الأدنى	25 سنة

الإجراءات التشغيلية (التشكيل):

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
6.2.1	فتح باب الترشح ونشر شروطه واستماراته قبل الانتخابات بـ {{مدة فتح الترشح}} يومًا	الأمانة العامة	إعلان الترشح	إشعار ≥ 95% من الأعضاء
6.2.2	فحص طلبات الترشح (الشروط، تعهد الإفصاح، التحقق من الخلفية)	لجنة الترشحات	تقرير فحص	≥ 10 أيام عمل
6.2.3	إدارة عملية الانتخاب (سري، توثيق، مراقبة)	لجنة الانتخابات/مراقب خارجي	كشف النتائج	نزاهة 100%
6.2.4	إشعار المركز الوطني بالتشكيل الجديد	الأمانة العامة	مراسلة إلكترونية	≥ 15 يومًا
6.2.5	أداء القسم وتوقيع	الأعضاء المنتخبون	محضر أداء القسم	قبل ممارسة العمل

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
	التعهدات وتسجيل بيانات المستفيد الفعلي للأعضاء			

6.3 اختصاصات المجلس التفصيلية

جدول الاختصاصات (مُحكم بالنصوص النظامية):

المجال	الاختصاص	مرجعه
التخطيط	اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية السنوية	الجمعية العمومية تعتمد الاستراتيجية
المالية	اعتماد الموازنة التقديرية، الحسابات الختامية، فتح الحسابات، تعيين المفوضين بالتوقيع	اللائحة التنفيذية
التوظيف	تعيين الأمين العام وتحديد صلاحياته وأجره	اللائحة التنفيذية
الأصول	شراء وبيع وتأجير الأصول العقارية والمنقولة في حدود الموافقات المطلوبة	اللائحة التنفيذية (البعض يتطلب جمعية عمومية)
التبرعات	اعتماد سياسة قبول التبرعات واستخدامها، والموافقة على التبرعات الكبرى والمشروطة	نظام جمع التبرعات
الاستثمار	إدارة الأموال في حدود سياسة استثمار معتمدة من الجمعية العمومية وضوابط اللائحة التنفيذية	اللائحة التنفيذية
العقود	إبرام العقود والاتفاقيات والملحقات والموافقة على الملاحق الجوهرية	اللائحة التنفيذية
التقارير	إعداد التقرير السنوي وتقارير الأداء ورفعها	قواعد الحوكمة
الإشراف الداخلي	تشكيل اللجان والإشراف عليها وتقييم أدائها	هذه اللائحة
التمثيل	تمثيل الجمعية في المحافل الرسمية والقضائية والتعاقدية	اللائحة التنفيذية
النزاهة	اعتماد سياسات النزاهة ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال والإبلاغ عن المخالفات	الأنظمة السارية
الأوقاف المرتبطة	الإشراف على تنفيذ أحكام نظام الوقف فيما يتعلق بأوقاف الجمعية	نظام الوقف م/6

6.4 اجتماعات المجلس ومحاضره ونصابه

الأحكام:

69. يجتمع المجلس {{عدد اجتماعات المجلس}} مرات في السنة على الأقل، ويجوز عقد اجتماع طارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب {{نسبة طلب اجتماع المجلس}} من الأعضاء.

70. لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور {{نسبة نصاب المجلس}} من الأعضاء (بما فيهم الرئيس أو نائبه)، وتُصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
71. يجوز عقد الاجتماع عن بُعد بالوسائل التقنية وفق الضوابط نفسها المطبقة على الجمعية العمومية (البند 5.5).
72. تُدوَّن محاضر المجلس (النموذج 1) وتُوقع من الحاضرين وتُحفظ، ويحق لأي عضو مجلس الاطلاع على محاضر الدورة الانتخابية كاملة.

إجراءات الاجتماع:

الخطوة	الوصف	المسؤول
6.4.1	إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس وتوزيع المستندات قبل {{مدة توزيع مستندات المجلس}} يومًا	الأمانة العامة
6.4.2	عرض موجز تنفيذي عن كل بند مع التوصية المطلوبة	الإدارة التنفيذية/اللجان
6.4.3	إعداد المحضر خلال {{مدة إعداد محضر المجلس}} يومًا	أمين السر
6.4.4	اعتماد المحضر في الاجتماع التالي	المجلس
6.4.5	متابعة تنفيذ القرارات وتقرير الحالة في كل اجتماع	الأمانة العامة

6.5 المسائل المحجوزة للمجلس (لا يجوز تفويضها)

المسألة المحجوزة	ملاحظات
تعيين الأمين العام وإقالته وتقييم أدائه	وفق اللائحة التنفيذية
اعتماد السياسات النقدية (سياسة الاستثمار، سياسة الصرف، سياسة الاحتياطي)	ترفع الجوهرية للجمعية العمومية
إقرار الحسابات الختامية قبل عرضها على الجمعية العمومية	مع تقرير المراجع
توصية الجمعية العمومية بتعديل اللائحة أو حل الجمعية	بند 12
إبرام عقود التمويل التأسيسي أو المنح الضخمة	حسب حدود حقول التخصيص
التصرف في الأصول العقارية	ما لم تُنقل الصلاحية للجمعية العمومية نظامًا
قبول التبرعات المشروطة بشروط جوهرية	بعد مراجعة قانونية
فتح فروع أو مكاتب	بموافقة المركز الوطني
تعديل سياسات الحماية والسلامة	وسياسة حماية الطفل والبالغين الضعفاء DAF-ETH-01

6.6 رئيس المجلس ونائبه

أحكام عامة:

73. يرأس الجمعية العمومية واجتماعات المجلس رئيس المجلس، وعند غيابه نائبه، وعند غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يترأس الجلسة.

74. يمثل الرئيس الجمعية في مراسلاتها الرسمية ويمضي عقودها وفق التفويض المعتمد.
75. لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمعية ورئاسة أي لجنة من لجانها، ولا بين رئاسة المجلس ومنصب الأمين العام.

6.7 انتهاء عضوية المجلس وإحلال محل العضو المنتهية عضويته

حالات الانتهاء:

الحالة	الإجراء
انتهاء المدة	انتخابات جديدة
الاستقالة المقبولة	قبول من المجلس وإشعار المركز الوطني
العزل من الجمعية العمومية	بقرار مسبب
فقدان شرط من شروط العضوية	قرار من المجلس بإنهاء العضوية
الوفاة أو فقدان الأهلية	قيد في المحضر

الإحلال: يختار المجلس من بقي من أعضائه من يحل محل العضو المنتهية عضويته في حدود المدة الباقية، أو يجري انتخاب تكميلي وفق ما تقرره الجمعية العمومية، ويُبلَّغ المركز الوطني بالتغيير.

6.8 تقييم أداء المجلس وأعضائه

الأحكام:

76. تقيّم الجمعية العمومية أداء المجلس سنويًا في اجتماعها السنوي (أو كل {{دورة تقييم المجلس}} سنة) استنادًا إلى تقرير الأداء المرفوع.
77. يجري المجلس تقييمًا ذاتيًا سنويًا لأدائه وأداء لجانه وأعضائه وفق أدوات تقييم معتمدة (استبيانات، مقابلات، مراجعة محاضر).
78. تُعلن نتائج التقييم وتوثق وتُستخدم في التطوير وإعادة الترشح.

مؤشرات أداء المجلس (مقترحة من قواعد الحوكمة):

المؤشر	المستهدف
نسبة حضور اجتماعات المجلس لكل عضو	≥ 75%
نسبة القرارات المنفذة في موعدها	≥ 85%
عدد الاجتماعات في السنة	≥ {{عدد اجتماعات المجلس}}
نتيجة التقييم السنوي للأعضاء	≥ 70%
سرعة توثيق المحاضر	≤ 7 أيام عمل
عدد الملاحظات الرقابية الموجهة للمجلس	0 ملاحظة جوهرية

الباب السابع: اللجان

7.1 أنواع اللجان وعلاقتها بالمجلس

الأحكام:

79. تنشأ اللجان بقرار من مجلس الإدارة لتعزيز الرقابة والاختصاص، وترفع توصياتها إلى المجلس الذي يملك اتخاذ القرار النهائي ما لم يُفوض صراحة.
80. اللجان الدائمة (تنص على إنشائها هذه اللائحة): اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة العضوية، لجنة التبرعات والشراكات، وغيرها حسب حاجة الجمعية.
81. اللجان المؤقتة (العمل): تنشأ لمهمة محددة وتنتهي بإنجازها.
82. يرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس (ما عدا لجنة المراجعة التي يرأسها عضو مستقل غير تنفيذي وفق قواعد الحوكمة)، ويجوز استعانة بأعضاء من خارج المجلس في اللجان الاستشارية.

العلاقة بين اللجان والمجلس:

البند	الوصف
المسؤولية	اللجان مسؤولة أمام المجلس وتقر له
الصلاحيات	محددة في ميثاق اللجنة المعتمد من المجلس
التقارير	تقرير دوري (كل {{دورة تقارير اللجان}}) وطارئ عند الحاجة
التقييم	يقيّم المجلس أداء اللجان سنويًا
الحل	يجوز للمجلس حل أي لجنة أو إعادة تشكيلها

7.2 اللجنة التنفيذية

العنصر	التفصيل
التشكيل	رئيس المجلس (رئيسًا) + نائب الرئيس + الأمين العام + {{عدد إضافي}} عضو
الاختصاص	إدارة الشؤون اليومية بين اجتماعات المجلس في حدود التفويض، ومتابعة تنفيذ القرارات، ودراسة الموضوعات المرفوعة للمجلس
حدود التفويض	قرارات مالية حتى {{حد التفويض المالي للجنة التنفيذية}} ريال للقرار الواحد، ولا تتضمن التعيينات أو التصرفات العقارية أو العقود الجوهرية
الاجتماعات	كل {{دورة اجتماعات اللجنة التنفيذية}} أو عند الحاجة، ويرفع محضر أعمالها للمجلس في اجتماعه التالي

7.3 لجنة المراجعة

العنصر	التفصيل
التشكيل	{{عدد أعضاء لجنة المراجعة}} أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، يترأسهم عضو مستقل من المجلس، ويجوز الاستعانة بخبير خارجي عند الحاجة
الاختصاص	مراجعة السياسات المالية والرقابية، الإشراف على المراجعة الداخلية والخارجية، النظر في تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته، مراجعة العقود الكبرى، معالجة البلاغات (قناة الإبلاغ الداخلية)، مراجعة الامتثال لأنظمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنصر	التفصيل
الاستقلالية	لا يجوز أن يكون رئيسها أو أي عضو منها شريكًا أو موظفًا في شركة المراجعة الخارجية
الاجتماعات	{{عدد اجتماعات لجنة المراجعة}} سنويًا على الأقل، ومع المراجع الخارجي دون الإدارة التنفيذية (اجتماع خاص) مرة سنويًا على الأقل
التقارير	تقرير مكتوب للمجلس بعد كل اجتماع

7.4 لجنة العضوية

العنصر	التفصيل
الاختصاص	دراسة طلبات العضوية، مراجعة استيفاء الشروط، توصية القبول أو الرفض، متابعة تجديد العضوية، النظر في طلبات الاستقالة والإيقاف، إعداد تقارير إحصائية عن العضوية
التشكيل	{{عدد أعضاء لجنة العضوية}} عضو من المجلس أو من الأعضاء المؤهلين بقرار من المجلس

7.5 لجنة التبرعات والشراكات

العنصر	التفصيل
الاختصاص	دراسة فرص التمويل والتبرعات والمنح، مراجعة شروط التبرعات المقيدة، التوصية بالشراكات الاستراتيجية، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، التنسيق مع منصات جمع التبرعات المعتمدة
الأساس النظامي	نظام جمع التبرعات م/43 ولائحته التنفيذية

7.6 اللجان الأخرى

يجوز للمجلس إنشاء لجان أخرى (لجنة استثمار، لجنة أوقاف، لجنة جودة، لجنة أخلاقيات البحث…) بميثاق يحدد: التشكيل، الاختصاص، مدة العمل، آلية التقارير. حقول تخصيص اللجان في الجدول (17-5).

7.7 ميثاق اللجنة واجتماعاتها وتقاريرها

الحد الأدنى من ميثاق كل لجنة:

العنصر	التفصيل
الاسم والغرض	تحديد واضح
التشكيل والعضوية	عدد الأعضاء، شروطهم، مدة العضوية
الاختصاصات	قائمة تفصيلية
الصلاحيات وحدود التفويض	ما يجوز للجنة إقراره وما يقتصر على التوصية
الاجتماعات	عددها، نصابها، إشعارها

العنصر	التفصيل
التقارير	إلى من، ومتى، وبأي صيغة
التقييم	كيف تقيّم أداء اللجنة
الحل	آلية حل اللجنة

مؤشرات أداء اللجان:

المؤشر	المستهدف
نسبة انعقاد الاجتماعات المقررة	%100
زمن رفع التقارير للمجلس	≥ 7 أيام من الاجتماع
نسبة توصيات اللجان المعتمدة من المجلس	≤ %80
نتيجة تقييم المجلس السنوي للجان	≤ %75

الباب الثامن: الإدارة التنفيذية

8.1 تعيين الأمين العام وصلاحياته

الأحكام:

83. يعين مجلس الإدارة أمينًا عامًا لإدارة شؤون الجمعية اليومية وتنفيذ قرارات المجلس، وتحدد لائحة الوظائف أو قرار التعيين مؤهلاته وخبرته وصلاحياته المالية والإدارية.
84. يجب أن يتوافر في الأمين العام الجدارة والكفاءة والخبرة في مجال العمل الأهلي أو الإدارة، وأن يكون حسن السيرة، ويجوز الجمع بينه وبين أي وظيفة أخرى في الجمعية وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
85. يمثل الأمين العام الجمعية أمام الجهات الإدارية والقضائية في حدود تفويض مكتوب من المجلس، وله التوقيع على المراسلات والمستندات في حدود ذلك التفويض.

حقول التخصيص (الإدارة التنفيذية):

الحقل	الوصف	مثال معبأ
مؤهلات الأمين العام	الحد الأدنى	بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها + 5 سنوات خبرة
الحد الأقصى للصلاحية المالية للأمين العام	دون عرض على المجلس	50,000 ريال
التفويض المكتوب	نموذج تفويض	نموذج تفويض مجلس رقم {{رقم}}
منصب الأمين العام	تشغيلي/إداري حسب الحجم	تشغيلي بدوام كامل

الإجراءات التشغيلية (التعيين والإقالة):

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة
8.1.1	إعداد وصف وظيفي وتعيين لجنة اختيار	المجلس/لجنة الترشيحات	وصف وظيفي
8.1.2	الإعلان والتقدم والفرز والمقابلات	لجنة الاختيار	سجلات التوظيف
8.1.3	قرار المجلس بالتعيين وتحديد البدلات	المجلس	قرار تعيين
8.1.4	توقيع العقد والتفويض وسياسات الإقرار	الطرفان	عقد + تفويض
8.1.5	التسجيلات النظامية (التأمينات، العنوان الوطني)	الموارد البشرية	سجلات التسجيل
8.1.6	تقييم أداء سنوي مكتوب	المجلس	تقرير تقييم

8.2 الهيكل التنظيمي والوظائف

الأحكام:

86. تعد الإدارة التنفيذية هيكلًا تنظيميًا يوضح الإدارات/الأقسام والوظائف وخطوط المسؤولية، ويعتمده المجلس.
87. تتبع العلاقة الوظيفية للموظفين للأمين العام، ويصدر قرارات التعيين والتكليف والندب وفق سياسة ولائحة الموارد البشرية (DAF-HR-01).

الهيكل النموذجي (يخصص حسب حجم الجمعية):

مجلس الإدارة

├── اللجان

└── الأمين العام

├── إدارة/منسق البرامج والخدمات

├── إدارة/منسق الموارد البشرية والإدارية

├── إدارة/منسق المالية والمحاسبة

├── إدارة/منسق التطوير وجمع التبرعات

├── إدارة/منسق العلاقات العامة والإعلام

└── إدارة/منسق التقنية والمعلومات

8.3 تقييم الأداء التنفيذي

88. يجري المجلس تقييمًا سنويًا لأداء الأمين العام مقابل أهداف محددة مسبقًا (KPIs).
89. يجوز ربط جزء من الحوافز (إن وجدت) بنتائج التقييم وفق الأنظمة.
90. تتضمن عناصر التقييم: تحقيق الأهداف التشغيلية، سلامة الإقرارات والتقارير، إدارة الفريق، الامتثال، إدارة المخاطر.

8.4 العلاقة بين المجلس والإدارة التنفيذية (مبدأ عدم التداخل)

الموضوع	المجلس	الإدارة التنفيذية
السياسات والخطط	وضع واعتماد	مقترح وتنفيذ
القرارات الجوهرية	اتخاذ	عرض وتنفيذ
التشغيل اليومي	إشراف	إدارة وتنفيذ
التعيينات التنفيذية	أمين عام فقط	باقي الوظائف
الصلاحيات المالية	حسب القرار	في حدود التفويض

مؤشرات الأداء التنفيذي:

المؤشر	المستهدف
نسبة القرارات المنفذة في موعدها	≥ 90%
اكتمال التقارير الدورية للمجلس	100%
معدل دوران الموظفين	≥ {{معدل الدوران}}%
رضا المجلس عن الأداء التنفيذي	≥ 80%

الباب التاسع: الأموال والموارد المالية

9.1 مصادر أموال الجمعية

الأحكام:

91. تتكون موارد الجمعية من المصادر المشروعة التي حددها النظام واللائحة التنفيذية، ومن أبرزها:

المصدر	التفصيل	الأساس النظامي
اشتراكات الأعضاء	الرسوم السنوية وفق الباب الرابع	اللائحة التنفيذية
التبرعات والهبات والوصايا	النقدية والعينية، بشرط عرض التبرعات العينية والعقارية على لجنة مختصة أو خبير لتقييمها وتحديد قيمتها قبل قبولها	نظام جمع التبرعات + اللائحة التنفيذية
العائدات من الأنشطة الاقتصادية المحدودة	بما يتوافق مع ضوابط اللائحة التنفيذية (انظر 9.4)	اللائحة التنفيذية
إيرادات الاستثمار	عوائد استثمار الأموال المشروعة (انظر 9.3)	اللائحة التنفيذية
إيرادات الأوقاف المرتبطة	عوائد الأوقاف التي تديرها الجمعية أو تستفيد منها (انظر 9.7)	نظام الوقف م/6

المصدر	التفصيل	الأساس النظامي
المنح والدعم	من الجهات الحكومية والأهلية والدولية المشروعة	اللائحة التنفيذية
الدخل من خدماتها	مقابل خدمات مشروعة تقدمها وفق ترخيصها	اللائحة التنفيذية

92. يُحظر على الجمعية قبول تبرعات مشروطة بشروط مخالفة للأنظمة أو للغرض أو للنظام العام، وكذلك التبرعات ذات الطبيعة المشبوهة، وتلتزم بإجراءات التحقق من مصدر الأموال في الحالات التي تحددها الأنظمة (انظر 11.3).

الإجراءات التشغيلية (قبول التبرعات):

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة
9.1.1	استلام طلب/عرض التبرع وتقييمه (المصدر، الشروط، الملاءمة)	لجنة التبرعات	تقييم التبرع
9.1.2	التحقق من المتبرع (الهوية، المصدر) للمبالغ التي تتجاوز {{عتبة التحقق من التبرع}} ريال	المدير المالي/الامتثال	سجل التحقق
9.1.3	تقييم التبرعات العينية من خبير معتمد	لجنة التبرعات	تقرير تقييم
9.1.4	قرار القبول من المجلس أو من يفوضه حسب الحدود	المجلس	محضر/قرار
9.1.5	إصدار إيصال التبرع والشهادة الضريبية (إن وجدت) والتسجيل المحاسبي	المالية	سند قبض + قيد
9.1.6	إيداع التبرع النقدي في الحساب البنكي خلال {{مدة إيداع التبرعات}} يوم عمل	أمين الصندوق	كشف حساب

9.2 قواعد إنفاق الأموال

الأحكام:

93. تصرف أموال الجمعية في تحقيق أهدافها المرخصة فقط، وتلتزم الجمعية في صرف أموالها بضوابط اللائحة التنفيذية وبالشروط الواردة في التبرعات والمنح المقيدة.

94. تُعد موازنة سنوية (إيرادات ومصروفات) تعتمدها الجمعية العمومية أو المجلس بحسب التفويض، ولا يجوز تجاوز بنود الموازنة إلا بموافقة المجلس مع توثيق مبررات التجاوز.

95. يخضع الصرف لسلم الصلاحيات المالية المحدد في لائحة مصفوفة الصلاحيات والتفويض (DAF-GOV-05) واللائحة المالية والمحاسبية (DAF-FIN-01) وحقول التخصيص المالية.

سلم الصلاحيات المالية (نموذج تخصيص):

المبلغ	المستوى المخول
حتى {{الحد 1}} ريال	الأمين العام
من {{الحد 1}} إلى {{الحد 2}} ريال	اللجنة التنفيذية
من {{الحد 2}} إلى {{الحد 3}} ريال	مجلس الإدارة
ما تجاوز {{الحد 3}} ريال	الجمعية العمومية

96. يجوز للجمعية الإنفاق الطارئ دون موازنة مسبقة بشرط موافقة المجلس وعرض الأمر على أول اجتماع لاحق مع التوثيق.

9.3 الاستثمار والاحتياطي

الأحكام:

97. يجوز للجمعية استثمار أموالها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية، بسياسة استثمار معتمدة من الجمعية العمومية (أو المجلس بتفويض) تراعي درجة المخاطرة وقواعد الحوكمة وأحكام الشريعة.
98. لا يجوز المضاربة أو الدخول في استثمارات عالية المخاطر، ويحرص المجلس على سيولة كافية لتشغيل البرامج.
99. يوصى بتكوين احتياطي طوارئ بما يعادل {{نسبة الاحتياطي}} من النفقات التشغيلية السنوية، يستخدم فقط بقرار من المجلس.

إجراءات الاستثمار:

الخطوة	الوصف	المسؤول
9.3.1	اعتماد سياسة الاستثمار من الجمعية العمومية/المجلس	المجلس/الجمعية
9.3.2	دراسة كل فرصة استثمارية وتقييم مخاطرها وعوائدها	لجنة الاستثمار/المالية
9.3.3	قرار الاستثمار في حدود الصلاحيات	حسب سلم الصلاحيات
9.3.4	توثيق الاستثمار ومراقبته وتقييمه ربع سنويًا	المدير المالي
9.3.5	إعداد تقرير استثمارات ضمن التقرير السنوي	المالية/المراجعة

9.4 الأنشطة الاقتصادية المحدودة المسموح بها

100. يجوز للجمعية ممارسة الأنشطة الاقتصادية المحدودة المسموح بها نظامًا التي تخدم أهدافها وتحقق الاستدامة المالية، وفق الضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية وبعد استيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة (الزكاة/الضريبة/الجمارك، البلدية، ...).
101. تعامل إيرادات هذه الأنشطة ضريبيًا وفق نظام ضريبة الدخل ونظام ضريبة القيمة المضافة، وتفصل حساباتها محاسبيًا عن حسابات الأنشطة غير الربحية.

9.5 الحسابات البنكية والتوقيعات المالية

الأحكام:

102. تفتح الجمعية حسابات بنكية باسمها في البنوك المرخصة داخل المملكة، وتحدد الجهة المالية المفوضة بالتوقيع وفق قرار من المجلس.
103. يكون التوقيع المالي المزدوج إلزاميًا للمبالغ التي تتجاوز {{عتبة التوقيع المزدوج}} ريال (أو للمبالغ كافة حسب ما يقرره المجلس).
104. يمنع استخدام الحسابات البنكية الشخصية لأي غرض يخص الجمعية نهائيًا.

105. يجب أن تكون أختام الجمعية لدى أمين مختص بها، ويسجل استخدامها في سجل.

إجراءات تشغيلية: مراجعة شهرية لكشوف الحسابات؛ مطابقة ربع سنوية بين السجلات والكشوف؛ تقرير شهري عن الحركة النقدية للأمين العام والمجلس.

9.6 المحاسبة والسجلات المالية

الأحكام:

106. تلتزم الجمعية بنظام محاسبي مزدوج (قيود مدينة ودائنة) متوافق مع معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة (معايير SOCPA)، وتعد حساباتها وفق دليل التوثيق المحاسبي (DAF-FIN-01).

107. تحتفظ الجمعية بالسجلات والمستندات المالية وفترات حفظها وفق الأنظمة (يُنصح بما لا يقل عن {{مدة حفظ السجلات}} سنة أو المدة النظامية أيهما أطول).

السجلات المالية الدنيا:

السجل	الوصف	التكرار
دفتر/نظام القيود اليومية	جميع العمليات المالية	يومي
سندات القبض والصرف	موثقة ومرقمة	لكل عملية
سجل الأصول الثابتة	وصف، قيمة، موقع، حالة	محدث
سجل المخزون	العينيات والتبرعات العينية	محدث
سجل الرواتب والأجور	وفق نظام العمل	شهري
سجل الالتزامات والعقود	التعاقدات والالتزامات	محدث
سجل التبرعات (النقدية والعينية)	مصدر، مبلغ/قيمة، قيد، استخدام	محدث (النموذج 4)

9.7 الأوقاف المرتبطة بالجمعية (المرجعية الجديدة)

الأحكام:

108. مع سريان نظام الوقف الجديد (المرسوم الملكي م/6 بتاريخ 1447/01/19هـ) ولائحته التنفيذية وقواعده الإجرائية الصادرة عن الجهات المختصة، تخضع الأوقاف التي تديرها الجمعية أو تؤول إليها عوائدها أو تتصل بأصولها لأحكام نظام الوقف، وتُدار وفق القواعد الإجرائية للوقف المتعلقة بتسجيل الوقف وتوثيقه والإشراف عليه والتصرف فيه.

109. تلتزم الجمعية عند تأسيس وقف جديد أو استلام وقف بإتمام متطلبات التوثيق والتسجيل لدى الجهة المختصة بالوقف، وتحديد الناظر على الوقف وتعريف صلاحياته وضوابط استخدام عوائد الوقف في الأغراض الموقوفة عليها.

110. تُفصل حسابات الوقف محاسبيًا عن حسابات الجمعية، وتُعد لتقاريره تقارير مستقلة، ولا يجوز صرف عوائد الوقف إلا في مصارفه الشرعية والنظامية.

111. عند تعذر تنفيذ الوقف أو زوال غرضه، تطبق أحكام النظام في التصرف فيه وتحويل عوائده إلى أقرب مصرف مشروع.

إجراءات تشغيلية (الأوقاف):

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة
9.7.1	التحقق من أهلية الوقف ووصفه وصيغته الشرعية والنظامية	المستشار الشرعي/القانوني	وثيقة الوقف

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة
9.7.2	التسجيل والتوثيق لدى الجهة المختصة بالوقف	الأمانة العامة	سجل الوقف
9.7.3	تعيين الناظر وتحديد صلاحياته والإشراف على أدائه	المجلس	قرار تعيين
9.7.4	فتح حساب مستقل للوقف وتفصيل محاسبته	المالية	حساب الوقف
9.7.5	إعداد تقرير سنوي عن حالة الوقف وعوائده ومصارفه	المالية/الناظر	تقرير الوقف

الباب العاشر: الإفصاح والشفافية والتقارير والتدقيق

10.1 مبدأ الإفصاح والشفافية

الأحكام:

112. تلتزم الجمعية بمبدأ الإفصاح والشفافية وفق قواعد الحوكمة، وتفصح عن بياناتها ومعلوماتها ومؤشرات أدائها للجهات المختصة وللجمهور في الحدود التي يقررها النظام.

113. تشمل أركان الإفصاح: الإفصاح عن بيانات الجمعية الأساسية، وهيكل الحوكمة، والتقارير المالية، والمشاريع والإنجازات، والجهات المانحة والشركاء، وقنوات التواصل واستقبال الملاحظات.

10.2 التقرير السنوي

الأحكام:

114. يعد المجلس تقريرًا سنويًا عن أنشطة الجمعية وإنجازاتها وماليتها خلال السنة المالية، يتضمن كحد أدنى:

البند	التفصيل
نبذة عن الجمعية	الاسم، الترخيص، المقر، مجال العمل
رسالة الرئيس	خلاصة العام وتحدياته
الحوكمة	تشكيل المجلس واللجان، عدد الاجتماعات، نبذة عن الإدارة التنفيذية
الأداء	الأهداف مقابل الإنجازات، عدد المستفيدين، قصص نجاح
المالية	ملخص الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات
التدقيق	رأي المراجع الخارجي وتقريره الكامل
الإفصاح	المانحون الرئيسيون، الشراكات، المخاطر الجوهرية ومعالجتها
الخطط	أولويات السنة القادمة

115. يعرض التقرير السنوي على الجمعية العمومية السنوية، ويرفع للمركز الوطني، وتُنشر نسخة منه على موقع الجمعية.

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	التوقيت
10.2.1	جمع مدخلات التقرير من الإدارات	الأمانة العامة	قبل الاجتماع السنوي بـ 45 يومًا
10.2.2	مراجعة التقرير واعتماده من المجلس	المجلس	قبل الاجتماع بـ 15 يومًا
10.2.3	عرضه على الجمعية العمومية واعتماده	الجمعية العمومية	الاجتماع السنوي
10.2.4	رفعه للمركز الوطني ونشره	الأمانة العامة	≥ 30 يومًا من الاعتماد

10.3 الحسابات الختامية والقوائم المالية

الأحكام:

116. تعد الجمعية حساباتها الختامية في نهاية كل سنة مالية مدتها {{السنة المالية}} (السنة الميلادية غالبًا)، ويتولى إعدادها المحاسب القانوني/المالية.

117. تتضمن الحسابات الختامية: قائمة المركز المالي (الميزانية)، قائمة الإيرادات والمصروفات وصافي الأصول، قائمة التدفقات النقدية، قائمة الأصول الثابتة، والإيضاحات المتممة، وتُعرض على المراجع الخارجي.

118. لا تعتمد الحسابات الختامية نهائيًا إلا من الجمعية العمومية بعد اطلاعها على تقرير المراجع الخارجي.

119. ترفع القوائم المالية وفق المدد النظامية للجهات المختصة (المركز الوطني، الزكاة/الضريبة/الجمارك عند الوجوب).

10.4 المراجع الخارجي (المدقق الخارجي)

الأحكام:

120. تعين الجمعية العمومية مراجعًا خارجيًا من المرخص لهم في المملكة (عضو مرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) لمراجعة حساباتها وتقرير عنها للجمعية العمومية في نهاية كل سنة مالية.

121. لا يجوز الجمع بين مهام المراجع الخارجي وأي مهمة أخرى للجمعية، ولا يجوز أن يكون المراجع شريكًا أو موظفًا سابقًا خلال المدة التي تحددها معايير الاستقلال، ويُحدد أتعابه من الجمعية العمومية.

122. يحق للمراجع الخارجي الاطلاع على جميع السجلات والمستندات والمعلومات التي يطلبها لأداء عمله، وعلى مطالبة المجلس عقد اجتماع مع المراجع دون حضور الإدارة التنفيذية عند الحاجة.

نطاق المراجعة: القوائم المالية، الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة (في حدود مسؤولية المراجعة)، الضوابط الداخلية الجوهرية، تقييم الاستمرارية.

الإجراءات التشغيلية:

الخطوة	الوصف	المسؤول	التوقيت
10.4.1	ترشيح المراجع (لجنة المراجعة تقترح) وتعيينه (الجمعية العمومية)	لجنة المراجعة/الجمعية	السنة السابقة
10.4.2	إرسال خطاب التكليف وتحديد النطاق والأتعاب	الأمانة العامة	قبل بداية المراجعة
10.4.3	تقديم الفرص والمستندات والتسهيلات	الإدارة المالية	حسب خطة المراجعة

الخطوة	الوصف	المسؤول	التوقيت
10.4.4	استلام المسودات والرد على الملاحظات	المالية/المجلس	≥ 10 أيام عمل
10.4.5	استلام التقرير النهائي ورفعه للجمعية العمومية	لجنة المراجعة	قبل الاجتماع السنوي
10.4.6	معالجة ملاحظات المراجع ومتابعتها	المجلس/لجنة المراجعة	خلال 90 يومًا

10.5 النشر الإلكتروني والإفصاح العام

123. تحرص الجمعية على نشر: بيانات التواصل، الترخيص، اللائحة التنظيمية (نسخة حديثة)، التقارير السنوية، القوائم المالية المدققة، قنوات التبرع المصرح بها، وسياسة الشكاوى.

124. تعتمد قنوات نشر رسمية (الموقع الإلكتروني، الحسابات المعتمدة)، وتتحقق من دقة ما ينشر بشكل دوري.

125. تلتزم في نشر بيانات الأفراد (صور، أسماء مستفيدين) بضوابط نظام حماية البيانات الشخصية وبالموافقات اللازمة.

10.6 التقارير المطلوبة للجهات المختصة (ملخص الالتزامات)

التقرير	الجهة	التوقيت
طلب تأسيس/ترخيص	المركز الوطني	قبل ممارسة النشاط
التقارير الدورية للأداء والمالية	المركز الوطني	حسب البوابة (شهرية/ربع سنوية/سنوية)
التقرير السنوي والقوائم المالية	المركز الوطني	سنوي
بيانات المستفيد الفعلي	المركز الوطني/الجهة المختصة	عند التأسيس وعند التغيير ودوريًا
إقرارات ضريبة الدخل/الزكاة	الزكاة/الضريبة/الجمارك	حسب الأنظمة الضريبية
إقرارات ضريبة القيمة المضافة	الزكاة/الضريبة/الجمارك	ربع سنوي إن وجدت أنشطة خاضعة
تسجيلات العاملين والمساهمات	التأمينات الاجتماعية	شهري/عند التعيين
بلاغات غسل الأموال/تمويل الإرهاب (عند الشك)	الوحدة المعنية	فوري

مؤشرات أداء الإفصاح والتقارير:

المؤشر	المستهدف
الالتزام بمواعيد التقارير النظامية	%100
سرعة تقديم الحسابات الختامية للجمعية العمومية	≥ 90 يومًا من نهاية السنة
نشر التقرير السنوي	≥ 30 يومًا من اعتماده
ملاحظات المراجع الخارجي الجوهرية	0
سرعة معالجة ملاحظات المراجع	≥ 90 يومًا

الباب الحادي عشر: الرقابة والمساءلة والامتثال

11.1 أشكال الرقابة على الجمعية

الأحكام:

126. تخضع الجمعية لأشكال الرقابة التي أقرها نظام المرور على الجمعيات ولائحته وقواعده، بما في ذلك المرور الدوري ومراجعة المستندات والاطلاع على السجلات.

127. تلتزم الجمعية بالتعاون الكامل مع المراقبين ومراجعة الجمعيات، وتقديم المستندات والمعلومات، وتصحيح الملاحظات في المواعيد المحددة.

128. يحق لأعضاء الجمعية العمومية ومراقبي الجمعية الاطلاع على السجلات النظامية للجمعية في مقرها وفق الضوابط.

إجراءات استقبال المرور:

الخطوة	الوصف	المسؤول
11.1.1	استلام خطاب المرور والتحقق منه	الأمانة العامة
11.1.2	تشكيل فريق استجابة وتجهيز المستندات	الأمين العام
11.1.3	استقبال المراقبين وتسهيل مهمتهم	الأمين العام
11.1.4	استلام التقرير ودراسة الملاحظات	المجلس
11.1.5	إعداد خطة معالجة مؤرخة ورفعها	المجلس
11.1.6	المتابعة والتقرير عن الإنجاز	الأمانة العامة

11.2 مخالفات الجمعيات وعقوباتها والإجراءات المتبعة

الأحكام (ملخص):

129. تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات والعقوبات، وتشمل الإنذار والتوقيف عن مزاولة بعض الأنشطة والغرامة وحل الجمعية وإلغاء الترخيص بحسب جسامة المخالفة، وتختص بالنظر في المخالفات وفق الأنظمة (نظام العقوبات — حصر العقوبات للقضاة).

130. تتخذ الجهات المختصة إجراءات التنفيذ وفق الأنظمة، وتلتزم الجمعية بتنفيذ ما يصدر بحقها من قرارات.

131. تركز الجمعية في برامجها على الوقاية (سياسات الامتثال والتدريب) أكثر من العلاج.

11.3 الالتزامات الوقائية (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

الأحكام:

132. تلتزم الجمعية بأحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح ولوائحه، ولا يجوز أن تكون وسيلة لتمويل أنشطة إرهابية أو التطرف أو التحريض.

133. تشمل الالتزامات الوقائية: التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين من الخدمات في الحالات التي تحددها اللوائح، والتحري عن مصادر الأموال للتبرعات الكبيرة أو المشبوهة، والتحقق من عدم وجود المتعاملين في قوائم العقوبات (قوائم مجلس الأمن، وقوائم المملكة المحلية)، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة للوحدة المعنية، والاحتفاظ بالسجلات.

134. تتولى لجنة المراجعة الإشراف على هذا البرنامج وتقر عنه للمجلس.

إجراءات التحقق من المتبرعين (KYC):

الحالة	الإجراء
تبرع نقدي فردي ≥ {{عتبة التبرع}} ريال	إيصال فقط
تبرع > العتبة أو متكرر	تحقق هوية + مصدر
تبرع من شخصية اعتبارية	مستندات التأسيس + التوقيع المفوض
تبرع دولي	فحص إضافي وفق الأنظمة
تبرع مشروط بشروط غير معتادة	رفض وإبلاغ عند الشك

11.4 حماية البيانات الشخصية

135. تلتزم الجمعية بنظام حماية البيانات الشخصية في جمع ومعالجة وتخزين بيانات الأعضاء والمستفيدين والموظفين والمتبرعين.
136. تعين الجمعية مسؤول حماية بيانات (إن تطلب النظام ذلك بحسب حجمها) أو تكليف إدارة للمهمة، وتعد سجل معالجة البيانات.
137. تنشر سياسة خصوصية توضح: الغرض من الجمع، الأساس النظامي، مدة الحفظ، حقوق أصحاب البيانات، قنوات التواصل.

11.5 تضارب المصالح

الأحكام:

138. يتعين على عضو المجلس والموظف والمتطوع في مواقع القرار الإفصاح كتابةً عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مصلحة الجمعية (النموذج 3).
139. يمتنع المفصح من المشاركة في المداولات والتصويت في الموضوع المتعلق بتعارض المصالح، ويثبت الامتناع في المحضر.
140. تسجل تعارضات المصالح في سجل خاص يحتفظ به أمين السر ويعرض على لجنة المراجعة.
141. لا يجوز لعضو المجلس أن يبرم مع الجمعية أي تعاملات ذات طبيعة مادية إلا وفق الضوابط النظامية وبعد الإفصاح والموافقة، ويمنع ذلك مطلقًا إذا كان النظام يمنعه.

11.6 سياسة الإبلاغ عن المخالفات (قناة البلاغات)

142. تعتمد الجمعية قناة سرية لاستقبال بلاغات المخالفات المالية والإدارية والسلوكية (من موظفين ومتطوعين وأعضاء ومستفيدين).
143. يتلقى البلاغات رئيس لجنة المراجعة أو من يكلفه، وتحفظ سرية المبلغ وتحمى من أي انتقام.
144. تدرس البلاغات وتتحقق منها وتتخذ الإجراء النظامي، وتقر عن البلاغات (عددها وطبيعتها ونتائجها دون أسماء) للمجلس.

11.7 الامتثال والتزامات العلامة التجارية والملكية الفكرية

145. تسجل الجمعية علامتها التجارية (اسمها وشعارها) لدى الجهة المختصة لحمايتها.
146. تراعي حقوق الملكية الفكرية في استخدام المحتوى والمواد (نظام حماية حقوق المؤلف).

مؤشرات أداء الرقابة والامتثال:

المؤشر	المستهدف
نسبة معالجة ملاحظات المرور في الموعد	%100
عدد البلاغات المثبتة	انخفاض سنوي
نسبة العاملين المتدربين على الامتثال	≤ %90
نسبة الالتزام بإجراءات KYC للتبرعات الكبيرة	%100
سرعة رد البلاغات	≤ 30 يومًا

الباب الثاني عشر: تعديل اللائحة وحل الجمعية وتصفيتها

12.1 تعديل اللائحة التنظيمية

الأحكام:

147. لا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبموافقة المركز الوطني وفق اللائحة التنفيذية، ويؤرخ لكل تعديل ويوثق في سجل التعديلات.

148. تشمل التعديلات الجوهرية: اسم الجمعية، مقرها، غرضها، شروط العضوية ورسومها، نصاب الجمعية العمومية، تشكيل المجلس ومدته واختصاصاته، أحكام الأموال والتصفية.

149. يجوز تعديل المواد التوضيحية والتشغيلية (غير الجوهرية) بقرار من مجلس الإدارة ما لم تخالف النصوص النظامية أو جوهر اللائحة، ويُعرض التعديل على الجمعية العمومية التالية للعلم.

الإجراءات التشغيلية (التعديل):

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة	مؤشر الأداء
12.1.1	تحديد سبب التعديل وأثره (مقارنة نظامية)	المستشار القانوني/الحوكمة	مذكرة تعديل	اكتمال المذكرة
12.1.2	إعداد المسودة المعدلة ومقارنتها باللائحة السارية	المستشار القانوني	مسودة مقارنة	≥ 20 يوم عمل
12.1.3	عرض المسودة على المجلس للتوصية	المجلس	محضر مجلس	الاجتماع التالي
12.1.4	الدعوة لجمعية عمومية غير عادية وفق البند 5.3	الأمانة العامة	دعوة ومحضر	المدد النظامية
12.1.5	المداولة والتصويت والتوثيق	الجمعية العمومية	محضر جمعية	حسب النصاب (5.4)
12.1.6	رفع طلب الموافقة للمركز الوطني عبر البوابة	الأمانة العامة	طلب إلكتروني	≥ 15 يومًا
12.1.7	استلام الموافقة ونشر اللائحة المعدلة وتحديث النسخ	الأمانة العامة	اللائحة النهائية	≥ 10 أيام عمل
12.1.8	تحديث سجل التعديلات ونسخ الجهات والمنصات	الأمانة العامة	سجل التعديلات	≥ 30 يومًا

12.2 حل الجمعية

الأحكام:

150. لا تُحل الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبموافقة المركز الوطني، أو بقرار من المركز الوطني في الحالات المحددة نظامًا (منها: ثبوت مخالفات جسيمة، أو انتهاء غرض الجمعية، أو عدم ممارسة النشاط المدد النظامية، أو بلوغ الديون حدًا يعجز معه عن الوفاء...).

151. قبل حل الجمعية بطلب منها أو بقرار عنها، تحدد الجهة المختصة مدة لتصحيح الوضع قد لا تتجاوز {{مدة مهلة التصحيح}} سنة إلا لسبب قاهر.

152. مع صدور قرار الحل (سواء كان طوعيًا أو نظاميًا) تُنشر إجراءات الحل في وسائل الإعلام التي تحددها الجهة المختصة، وتبدأ التصفية وفق البند (12.3).

153. لا يترتب على الحل زوال الشخصية الاعتبارية إلا بعد إتمام التصفية وإلغاء الترخيص.

الإجراءات التشغيلية (الحل الطوعي):

الخطوة	الوصف	المسؤول
12.2.1	دراسة أسباب الحل وبدائله (دمج، توحيد، تعليق نشاط) والتوصية	المجلس/مستشار
12.2.2	جرد مالي وقانوني أولي (أصول، التزامات، عقود، دعاوى)	المالية/المستشار
12.2.3	عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية والتصويت	الجمعية العمومية
12.2.4	رفع طلب الحل للمركز الوطني مع المستندات	الأمانة العامة
12.2.5	تنفيذ متطلبات ما قبل الحل (تصفية التزامات العاملين، إشعارات المتعاملين)	الإدارة التنفيذية
12.2.6	إعلان الحل وفق الضوابط	الأمانة العامة

12.3 تصفية الجمعية ومصير أموالها

الأحكام:

154. عند حل الجمعية يقوم المركز الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الجمعية، وتحديد مدة لها.

155. تدفع ديون الجمعية من أموالها، فإن قصرت أموالها وجب على الجهات المانحة والمستفيدين من منحها دفع ما يعادل قيمة المنح التي سبق الصرف منها، فإن عجزوا عن ذلك سدد المركز الوطني الديون المتبقية.

156. مع عدم الإخلال بأحكام نظام الوقف، إذا بقيت أموال بعد سداد الديون خُولت لجهة أهلية واحدة أو أكثر ذات غرض مشابه لغرض الجمعية المنحلة وتحددها الجهة المختصة، ولا تدخل هذه الأموال في ملكية الدولة.

157. تلتزم الجهة المُصفية بإعداد تقرير تصفية نهائي وتسليمه للمركز الوطني مع طلب إلغاء الترخيص.

158. فيما يتعلق بأوقاف الجمعية المنحلة، تطبق أحكام نظام الوقف الجديد (م/6، 1447هـ) في تصريف أموال الوقف ونقل وصايتها أو عوائدها إلى جهة مشروعة.

الإجراءات التشغيلية (التصفية):

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة
12.3.1	تشكيل لجنة تصفية/تعيين مصفٍ وتعريف صلاحياته	المركز الوطني/الجمعية	قرار التصفية

الخطوة	الوصف	المسؤول	السجل/الوثيقة
12.3.2	حصر الأصول والالتزامات والديون والعقود والدعاوى	المصفي	جرد التصفية
12.3.3	تحصيل المستحقات وسداد الديون (العاملين، الموردون، الجهات)	المصفي	سندات الصرف
12.3.4	تصريف الأصول (بيع/نقل وفق الأنظمة)	المصفي	محاضر التصرف
12.3.5	معالجة أموال الوقف وفق نظام الوقف	المصفي/الجهة المختصة	وثائق الوقف
12.3.6	تحويل المتبقي لجهة أهلية مشابهة	المصفي	محضر التحويل
12.3.7	إعداد تقرير التصفية النهائي واعتماده	المصفي/لجنة المراجعة	تقرير التصفية
12.3.8	تسليم التقرير للمركز الوطني وطلب إلغاء الترخيص	المصفي	طلب الإلغاء
12.3.9	أرشفة مستندات التصفية وإغلاق الحسابات	المصفي	أرشيف التصفية

قائمة فحص الحل والتصفية في قسم قوائم الفحص (القائمة 9).

12.4 حالات أخرى لزوال الشخصية الاعتبارية

الحالة	الإجراء
الدمج مع جمعية أخرى	موافقة المركز الوطني + قرار جمعيتين عموميتين غير عاديتين، وتنتقل الحقوق والالتزامات للجمعية الباقية
التوحيد مع جمعيات مشابهة (توجيه المركز الوطني)	اتباع ضوابط التوحيد المعتمدة
إلغاء الترخيص لأسباب نظامية	تصفية إجبارية وفق البند 12.3

الباب الثالث عشر: أحكام ختامية

13.1 تفسير اللائحة واللجوء للجهات المختصة

159. تسري هذه اللائحة على الجمعية من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية والموافقة عليها من المركز الوطني.

160. أي حالة لم يرد لها نص في هذه اللائحة تُحال إلى أحكام النظام واللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وعند الاستمرار في الغموض يُرفع الأمر للمركز الوطني طلبًا للتفسير أو التوجيه.

161. تفسر هذه اللائحة بما يحقق مقاصد الشريعة وأهداف العمل الأهلي وقواعد الحوكمة.

13.2 اللغة والنسخ المعتمدة

162. النسخة العربية هي النسخة المعتمدة والنافذة.

163. تعتمد نسخة موقعة من رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وتودع لدى المركز الوطني وتوجد نسخة في مقر الجمعية معلنة للأعضاء.

13.3 نفاذ اللائحة والأحكام الانتقالية

164. تسري اللائحة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها.

165. الأنظمة واللوائح والقواعد الداخلية القائمة التي لا تتعارض مع هذه اللائحة تظل نافذة حتى تعديلها أو إلغائها.

166. تعتمد الجمعية خلال {{مدة الأحكام الانتقالية}} يومًا من نفاذ اللائحة سياسات الحزمة الإلزامية المكملة لها.

13.4 إقرار واعتماد

أُعدّت هذه اللائحة وفق الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، واعتُمدت من الجمعية العمومية بتاريخ {{تاريخ اعتماد الجمعية العمومية}}، ووافق عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ {{تاريخ موافقة المركز الوطني}}.

التوقيع	الاسم	الصفة	التاريخ
_____	{{اسم رئيس المجلس}}	رئيس مجلس الإدارة	_____/____/____
_____	{{اسم الأمين العام}}	الأمين العام	_____/____/____

حقول التخصيص الموسعة

هذه الحقول إلزامية التعبئة قبل الاعتماد (انظر PPW-3). تُعبأ جميعها وتُراجع قانونيًا، ويمنع اعتماد اللائحة بحقول فارغة أو افتراضية غير خاصة بالجمعية.

الجدول (17-1): بيانات الجهة الأساسية

الحقل	الوصف	القيمة المعبأة
اسم الجمعية	الاسم الكامل المعتمد	{{اسم الجمعية}}
الاسم المختصر	إن وجد	{{الاسم المختصر}}
رقم الترخيص	رقم ترخيص المركز الوطني	{{رقم الترخيص}}
تاريخ الترخيص	هجري/ميلادي	{{تاريخ الترخيص}}
المدينة	المقر الرئيسي	{{المدينة}}
المنطقة	الإدارية	{{المنطقة}}
العنوان الوطني	الرقم والرمز	{{العنوان الوطني}}
مجال العمل الرئيسي	التصنيف الوطني الموحد	{{مجال العمل}}
مجالات فرعية	حتى 3	{{المجالات الفرعية}}
السنة المالية	بداية/نهاية	{{السنة المالية}}
البريد الرسمي	بريد إلكتروني رسمي	{{البريد الإلكتروني}}
الهاتف الرسمي	رقم التواصل	{{الهاتف}}

الحقل	الوصف	القيمة المعبأة
الموقع الإلكتروني	النطاق المعتمد	{{الموقع الإلكتروني}}
الحسابات الرسمية	منصات التواصل المعتمدة	{{الحسابات الرسمية}}

الجدول (17-2): العضوية

الحقل	الوصف	القيمة المعبأة
عدد المؤسسين	الحد النظامي والفعلي	{{عدد المؤسسين}}
فئات العضوية	الفئات المعتمدة وحقوقها	{{فئات العضوية}}
رسوم العضوية العاملة	سنويًا	{{رسوم العضوية}}
رسوم العضوية المنتسبة	سنويًا	{{رسوم العضوية المنتسبة}}
رسوم الفخرية	غالبًا بدون	{{رسوم الفخرية}}
شروط إضافية	شروط الجمعية دون مخالفة النظام	{{شروط إضافية}}
مدة العضوية	سنوية/متجددة	{{مدة العضوية}}
مدة السماح لعدم السداد	قبل الإلغاء	{{مدة السماح}}
الحد الأقصى للأعضاء	إن وجد	{{الحد الأقصى}}
مدة إيقاف العضوية	قبل البت	{{مدة الإيقاف}}
مدة التظلم	من قرار الرفض/الإلغاء	{{مدة التظلم}}
آلية إثبات الكفاءة	مقابلة/سيرة/توصيات	{{آلية إثبات الكفاءة}}

الجدول (17-3): النصاب والتصويت

الحقل	الوصف	القيمة المعبأة
نصاب الجمعية العمومية العادية	نسبة من المقيدين المستوفين	{{نسبة النصاب العادي}}
نصاب الجمعية العمومية غير العادية	نسبة أعلى عادة	{{نسبة النصاب غير العادي}}
نصاب التأسيسية		{{نسبة النصاب التأسيسي}}
مدة إعادة الدعوة عند تعذر النصاب		{{مدة إعادة الدعوة}}
مدة الإشعار بالدعوة العادية		{{مدة الإشعار العادي}}
مدة الإشعار بالدعوة غير العادية		{{مدة الإشعار غير العادي}}
نسبة الأغلبية العادية	من الحاضرين	{{نسبة الأغلبية العادية}}
نسبة الأغلبية الخاصة (التعديلات		{{نسبة الأغلبية الخاصة}}

الحقل	الوصف	القيمة المعبأة
الجوهرية/الحل)		
الحد الأقصى للتوكيلات لكل عضو		{{عدد التوكيلات}}
نسبة طلب الاجتماع من الأعضاء	لطلب جمعية عمومية غير عادية	{{نسبة طلب الاجتماع}}
مدة استجابة رئيس المجلس للطلب		{{مدة الاستجابة للطلب}}
نسبة موافقة البند الإضافي	لجدول الأعمال	{{نسبة البند الإضافي}}
نسبة استهداف حضور الأعضاء		{{نسبة استهداف الحضور}}

الجدول (17-4): المجلس

الحقل	الوصف	القيمة المعبأة
عدد أعضاء المجلس	الأدنى–الأعلى	{{عدد أعضاء المجلس}}–{{الحد الأقصى}}
عدد الأعضاء المستقلين	الحد الأدنى	{{عدد الأعضاء المستقلين}}
مدة دورة المجلس	سنوات	{{مدة دورة المجلس}}
المدة القصوى للعضوية المتصلة		{{المدة القصوى للعضوية}}
الحد الأدنى لسن الترشح		{{الحد الأدنى لسن العضو}}
عدد اجتماعات المجلس سنويًا		{{عدد اجتماعات المجلس}}
نسبة نصاب المجلس		{{نسبة نصاب المجلس}}
بدل حضور اجتماعات المجلس	إن وجد	{{بدل الحضور}}
مدة فتح باب الترشح قبل الانتخابات		{{مدة فتح الترشح}}
دورة تقييم المجلس		{{دورة تقييم المجلس}}
نسبة طلب اجتماع طارئ للمجلس		{{نسبة طلب اجتماع المجلس}}
مدة توزيع مستندات المجلس قبل الاجتماع		{{مدة توزيع مستندات المجلس}}
مدة إعداد محضر المجلس		{{مدة إعداد محضر المجلس}}

الجدول (17-5): اللجان

اللجنة	العدد	دورة التقارير	ملاحظات
اللجنة التنفيذية	{{عدد}}	كل اجتماع مجلس	حد التفويض: {{حد التفويض المالي للجنة التنفيذية}}
لجنة المراجعة	{{عدد أعضاء لجنة المراجعة}}	كل اجتماع	يرأسها مستقل؛ {{عدد اجتماعات لجنة المراجعة}} اجتماعات

اللجنة	العدد	دورة التقارير	ملاحظات
			سنويًا
لجنة العضوية	{{عدد أعضاء لجنة العضوية}}	كل {{دورة تقارير اللجان}}	
لجنة التبرعات والشراكات	{{عدد}}	كل {{دورة تقارير اللجان}}	
{{لجنة إضافية 1}}	{{عدد}}	{{دورة}}	{{ملاحظات}}
{{لجنة إضافية 2}}	{{عدد}}	{{دورة}}	{{ملاحظات}}

الجدول (17-6): الأموال والصلاحيات

الحقل	الوصف	القيمة المعبأة
حد صلاحية الأمين العام المالية		{{الحد 1}} ريال
حد اللجنة التنفيذية		{{الحد 2}} ريال
حد مجلس الإدارة		{{الحد 3}} ريال
ما فوق حد المجلس	يعرض على الجمعية العمومية	—
عتبة التوقيع المزدوج		{{عتبة التوقيع المزدوج}} ريال
عتبة التحقق من التبرع (KYC)		{{عتبة التحقق من التبرع}} ريال
مدة إيداع التبرعات		{{مدة إيداع التبرعات}} يوم عمل
نسبة الاحتياطي الطارئ	من المصروفات السنوية	{{نسبة الاحتياطي}}
مدة حفظ السجلات المالية		{{مدة حفظ السجلات}} سنة

الجدول (17-7): دورة الحياة والتشغيل

الحقل	الوصف	القيمة المعبأة
مدة مهلة التصحيح قبل الحل		{{مدة مهلة التصحيح}} سنة
مدة الأحكام الانتقالية لسياسات الحزمة	من نفاذ اللائحة	{{مدة الأحكام الانتقالية}} يومًا
معدل دوران الموظفين المستهدف		{{معدل الدوران}}%
شهر انعقاد الجمعية العمومية السنوية غالبًا		{{الشهر}}
حد التفويض المالي للأمين العام	للقرار الواحد	50,000 ريال (مثال)

قوائم الفحص التشغيلية (Operational Checklists)

تُستخدم هذه القوائم من فرق العمل والأمانة العامة والمجلس للتحقق من اكتمال الالتزامات في المحطات الجوهرية. يُحفظ نموذج موقع من كل قائمة في الأرشيف، وتُدرج الملاحظات في خطط المعالجة.

قائمة الفحص (1): دورة الحياة — ما بعد الترخيص

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	توثيق قرار الترخيص ونشره	☐		
2	عقد الجمعية العمومية التأسيسية وتوثيق محضرها	☐		
3	تشكيل مجلس الإدارة الأول وإشعار المركز الوطني	☐		
4	تعيين الأمين العام وإصدار التفويض المكتوب	☐		
5	تعيين المراجع الخارجي من الجمعية العمومية	☐		
6	فتح الحساب البنكي وتحديد المفوضين بالتوقيع	☐		
7	التسجيل الضريبي (الزكاة/الضريبة/الجمارك) عند الوجوب	☐		
8	التسجيل في التأمينات الاجتماعية وتسجيل العاملين	☐		
9	إنشاء العنوان الوطني وتحديث بيانات الجهة	☐		
10	تجهيز الأنظمة (محاسبي، عضوية، أرشيف، بريد رسمي)	☐		
11	اعتماد سياسات الحزمة الإلزامية (مكافحة الاحتيال، مخاطر، حماية)	☐		
12	تسجيل بيانات المستفيد الفعلي وتحديثها	☐		
13	تفعيل الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية	☐		
14	إعداد تقويم الامتثال	☐		

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
	السنوي (كل التقارير ومواعيدها)			

قائمة الفحص (2): قبل انعقاد الجمعية العمومية

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	اعتماد جدول الأعمال من المجلس	☐		
2	المراجعة القانونية للدعوة وإيصال الإشعار قبل المدة النظامية	☐		
3	إرفاق المستندات الداعمة (تقارير، قوائم، توصيات)	☐		
4	التحقق من قائمة الأعضاء المقيدين المستوفين للرسوم	☐		
5	استقبال التوكيلات وتوثيقها قبل 48 ساعة	☐		
6	تجهيز قاعة/منصة الاجتماع ووسائل التصويت	☐		
7	تجهيز كشف الحضور ونموذج المحضر	☐		
8	التحقق من تحقق النصاب قبل الافتتاح	☐		
9	تسجيل نتائج التصويت بندًا بندًا	☐		
10	توقيع المحضر وتصديقه وإدارته خلال 15 يومًا	☐		

قائمة الفحص (3): معالجة ملاحظات المرور والرقابة

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	استلام تقرير المرور ودراسته من المجلس	☐		
2	تصنيف الملاحظات (جوهرية/غير جوهرية)	☐		

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
	وتحديد المسؤولين			
3	إعداد خطة معالجة مؤرخة بمسؤول وموعد لكل ملاحظة	☐		
4	تنفيذ المعالجات وتوثيق الأدلة	☐		
5	رفع تقرير الإنجاز للمركز الوطني في الموعد	☐		
6	إغلاق الملاحظات والتحقق من عدم تكرارها	☐		

قائمة الفحص (4): إعداد الحسابات الختامية والتدقيق

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	جرد الأصول والمخزون وتحصيل المستحقات	☐		
2	مطابقة كشوف البنوك وسداد الالتزامات المعلقة	☐		
3	إقفال القيود وإعداد القوائم المالية المسودة	☐		
4	مراجعة لجنة المراجعة للمسودات	☐		
5	تزويد المراجع الخارجي بالمستندات وخطاب الارتباط	☐		
6	استلام الملاحظات والرد عليها	☐		
7	استلام التقرير النهائي ورأي المراجع	☐		
8	عرض القوائم والتقرير على الجمعية العمومية	☐		
9	رفع القوائم المعتمدة للمركز الوطني والجهات الضريبية	☐		
10	معالجة ملاحظات المراجع خلال 90 يومًا	☐		

قائمة الفحص (5): قبول عضو جديد

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	استلام طلب العضوية مكتملًا (النموذج 2)	☐		
2	التحقق من استيفاء الشروط والمستندات	☐		
3	التحقق من الخلفية وقوائم العقوبات (للأدوار الحساسة)	☐		
4	عرض الطلب على لجنة العضوية وقرارها المسبب	☐		
5	إشعار المتقدم بالقبول/الرفض خلال 5 أيام عمل	☐		
6	قيد العضو في السجل ومنحه إثبات العضوية	☐		
7	تسجيل بياناته وفق نظام حماية البيانات الشخصية	☐		

قائمة الفحص (6): تعديل اللائحة التنظيمية

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	مذكرة سبب التعديل وأثره النظامي	☐		
2	مسودة اللائحة المعدلة والمقارنة بالسارية	☐		
3	توصية المجلس بالتعديل	☐		
4	انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتوثيق القرار	☐		
5	رفع طلب الموافقة للمركز الوطني	☐		
6	استلام الموافقة ونشر اللائحة المعدلة	☐		
7	تحديث سجل التعديلات ونسخ الجهات	☐		

قائمة الفحص (7): قبول تبرع كبير أو مشروط

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	تحديد قيمة التبرع وشروطه ومصدره	☐		
2	تحقق KYC للمتبرع (هوية، مصدر الأموال)	☐		
3	فحص عدم وجود المتبرع في قوائم العقوبات	☐		
4	تقرير (عيني/عقاري) خبير معتمد بالتقييم	☐		
5	مراجعة قانونية للشروط	☐		
6	قرار المجلس بالقبول في حدود الصلاحيات	☐		
7	إصدار الإيصال والتسجيل المحاسبي والإيداع البنكي	☐		
8	تقييد استخدام التبرع بشرطه ومراقبته	☐		

قائمة الفحص (8): إدارة تعارض المصالح

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	استلام نماذج الإفصاح السنوية من الأعضاء والموظفين المعنيين	☐		
2	تسجيل التعارضات في السجل المخصص	☐		
3	إعلان التعارض في الاجتماع وتدوين الامتناع في المحضر	☐		
4	تقرير لجنة المراجعة عن حالات التعارض للمجلس	☐		
5	التحقق من عدم وجود تعاملات محظورة	☐		

قائمة الفحص (9): الحل والتصفية

#	البند	الحالة	المسؤول	التاريخ
1	دراسة الحل وبدائله وقرار الجمعية العمومية غير العادية	☐		
2	رفع الطلب للمركز الوطني واستلام الموافقة/القرار	☐		
3	تعيين المصفي وتحديد صلاحياته	☐		
4	جرد الأصول والديون والعقود والدعاوى	☐		
5	سداد ديون العاملين والموردين والجهات	☐		
6	تصريف الأصول وفق الأنظمة وتوثيق التصرفات	☐		
7	معالجة أموال الأوقاف وفق نظام الوقف	☐		
8	تحويل المتبقي لجهة أهلية مشابهة وتوثيق التحويل	☐		
9	إعداد تقرير التصفية النهائي وتسليمه للمركز الوطني	☐		
10	طلب إلغاء الترخيص وأرشفة مستندات التصفية	☐		

النماذج والاستمارات

النموذج (1): محضر اجتماع (جمعية عمومية / مجلس / لجنة)

┌──┐

│ محضر اجتماع {{اسم الجمعية}} │

├──┤

│ نوع الاجتماع: التاريخ: الوقت: │

│ المكان/الوسيلة: رقم الاجتماع في الدورة: │

| أعضاء المجلس/الأعضاء المقيدون:

| الحاضرون فعليًا (الاسم – الصفة – التوقيع):

| الحاضرون بالتوكيل (الموكل – الوكيل – رقم التوكيل):

| الغائبون المعتذرون:

| نسبة الحضور: النصاب المطلوب: النصاب متحقق: ☐

| جدول الأعمال المعتمد:

| -1

| -2

| -3

| المداولات (ملخص لكل بند):

| البند 1: ...

| نتيجة التصويت: موافق ___ معارض ___ ممتنع ___

| القرار: ...

| توصيات وقرارات أخرى:

| المهام والمسؤولون ومواعيد الإنجاز:

| توقيع رئيس الجلسة: _____ توقيع أمين السر: _____

| توقيع مراقب الانتخابات (إن وجد): _____

| اعتماد المحضر في الاجتماع التاريخ: ____/____/_____

النموذج (2): طلب عضوية

┌──┐

│ {{اسم الجمعية}} — طلب عضوية رقم ( ) │

├──┤

│ البيانات الشخصية: │

│ الاسم الكامل: _____ رقم الهوية/الإقامة: _____ │

│ تاريخ الميلاد: _____ الجنسية: _____ │

│ العنوان الوطني: _____ │

│ الجوال: _____ البريد الإلكتروني: _____ │

│ المؤهل العلمي: _____ المهنة: _____ │

│ الخبرة/الاهتمام بمجال عمل الجمعية: _____ │

├──┤

│ فئة العضوية المطلوبة: ☐ عامل ☐ منتسب ☐ أخرى: _____ │

│ المرفقات: ☐ سيرة ذاتية ☐ صورة الهوية ☐ توصيتان ☐ أخرى: _____ │

│ أقر بصحة البيانات وباستيفائي شروط العضوية وبموافقتي على لائحة │

│ الجمعية، وألتزم بسداد الرسوم المقررة ({{رسوم العضوية}} سنويًا) │

│ توقيع المتقدم: _____ التاريخ: ____/____/_____ │

├──┤

│ للاستخدام الرسمي فقط: │

│ استلام الطلب بتاريخ: ____/____/_____ ☐ مكتمل ☐ ناقص │

│ قرار لجنة العضوية بتاريخ: ____/____/_____ ☐ قبول ☐ رفض │

│ سبب الرفض (إن وجد): _____ │

│ قيد العضوية برقم: _____ بتاريخ: ____/____/_____ │

│ توقيع أمين السر: _____ │

└──┘

النموذج (3): نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح والالتزام

{{اسم الجمعية}} — إفصاح سنوي/فوري عن المصالح وتضاربها

الاسم: _____ الصفة: ☐ عضو مجلس ☐ موظف ☐ متطوع ☐ أخرى

السنة المالية: _____

1- هل لك أو لأي من أقاربك حتى الدرجة الرابعة مصلحة مالية أو تجارية مع الجمعية أو مع المتعاملين معها؟

☐ لا ☐ نعم (فصل): _____

2- هل تتقاضى أو قد تتقاضى من الجمعية أي مبالغ غير مستحقة نظامًا (عقود، عمولات، استشارات)؟

☐ لا ☐ نعم (فصل): _____

3- هل لديك علاقة عمل أو شراكة مع منافس أو متعاقد رئيسي مع الجمعية؟ ☐ لا ☐ نعم (فصل): _____

4- هل سبق صدور حكم أو قرار إيقاف أو حل بحقك من جهة رقابية للقطاع غير الربحي؟ ☐ لا ☐ نعم (فصل): _____

أقر بصحة ما ورد أعلاه، وأتعهد بإخطار الجمعية فورًا بأي تغيير، وبامتناعي عن المشاركة والتصويت في أي موضوع يمس مصلحتي.

التوقيع: _____ التاريخ: ____/____/_____

للاستخدام الرسمي:

سجل في سجل تضارب المصالح بتاريخ: ____/____/_____

| إجراء متخذ: ☐ لا يوجد تعارض ☐ امتناع موثق ☐ عرض على لجنة |

| المراجعة ☐ أخرى: _____ |

| توقيع أمين السر: _____ |

_____ L

_____ ⌟

النموذج (4): سجل التبرعات العينية

رقم القيد	التاريخ	المتبرع	وصف العينية	القيمة التقديرية (تقرير الخبير)	قرار القبول	الحالة/المخزن	الموقع المقترح للاستخدام	توقيع أمين المخزون

النموذج (5): توكيل حضور جمعية عمومية

أنا الموقع أدناه: _____ رقم الهوية: _____

عضو في {{اسم الجمعية}}، أُفوض السيد/ة: _____

رقم هويته/ها: _____ لحضور جمعيتنا العمومية {{النوع}}

بتاريخ ____/____/_____ والتصويت نيابةً عني وفقًا لجدول أعمالها.

التوكيل: ☐ عام لكل البنود ☐ خاص للبنود: _____

التوقيع: _____ التاريخ: ____/____/_____

شاهد 1: _____ شاهد 2: _____

الحواشي والمراجع

تنبيه تحققي: آخر تحقق رسمي من الروابط والمراجع تم بتاريخ إعداد هذا الإصدار (2026/11/06). يجب على مالك الوثيقة التحقق الدوري (كل 3 أشهر) من استمرار صلاحية الروابط وصدور تحديثات نظامية جديدة، وتحديث هذه القائمة وسجل التغييرات وفقًا لذلك. الترتيب أدناه لا يعكس الأهمية.

#	المرجع	وصفه	الرابط/المصدر
1	نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1437/02/13هـ كما عُدِّل بالمرسوم الملكي (م/38) بتاريخ 1444/05/18هـ	/https://laws.boe.gov.sa
2	اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	قرار مجلس الوزراء رقم (833) بتاريخ 1442/12/24هـ كما عُدِّلت بالقرار رقم (466) بتاريخ 1444/05/25هـ	https://ncnp.gov.sa

#	المرجع	وصفه	الرابط/المصدر
3	قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية	المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (المعدلة 1444هـ)	https://ncnp.gov.sa/ar/governance-rules
4	نظام الوقف الجديد	المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 1447/01/19هـ + اللائحة التنفيذية + القواعد الإجرائية للوقف	https://ncnp.gov.sa + بوابة الأنظمة السعودية
5	نظام جمع التبرعات	المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 1443/05/29هـ	/https://laws.boe.gov.sa
6	اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات	قرار مجلس الوزراء رقم (445) بتاريخ 1443/07/17هـ	https://ncnp.gov.sa
7	قواعد المستفيد الفعلي للجمعيات	قرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (14/6) بتاريخ 1444/05/06هـ	https://ncnp.gov.sa
8	نظام المرور على الجمعيات	المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 1439/06/24هـ ولوائحه وقواعده	/https://laws.boe.gov.sa
9	نظام حماية البيانات الشخصية	المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 1443/02/09هـ	https://sdaia.gov.sa + /https://laws.boe.gov.sa
10	نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	كما عُدِّل ولوائحه التنفيذية	/https://laws.boe.gov.sa
11	نظام العقوبات (حصر العقوبات للقضاة)	المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1446/02/16هـ	/https://laws.boe.gov.sa
12	نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية		/https://laws.boe.gov.sa
13	نظام القانون التجاري	أحكام المحاسبة والمراجعة	/https://laws.boe.gov.sa
14	نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة الدخل	الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك	https://zatca.gov.sa
15	نظام العمل السعودي ونظام التأمينات الاجتماعية	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية + الهيئة العامة للتأمينات	https://hrsd.gov.sa + https://www.gosi.gov.sa
16	نظام حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة	الهيئة السعودية للملكية الفكرية	https://saip.gov.sa

#	المرجع	وصفه	الرابط/المصدر
17	بوابة الخدمات الإلكترونية للمركز الوطني	التراخيص، التقارير، الحوكمة الإلكترونية	https://ncnp.gov.sa
18	خدمة اعتماد النظام الأساسي/اللائحة التنظيمية	خدمة رسمية للأفراد والمنظمات — آخر تحديث 2026/09/30	https://ncnp.gov.sa/en/services/approval-articles-association
19	منصة نفاذ الوطنية الموحدة للتعاقد الإلكتروني	المشتريات والمنافسات الإلكترونية	https://nafith.sa
20	منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري	قناة جمع تبرعات إلكترونية معتمدة	https://ihsan.sa
21	منصة العطاءات	التعاقدات العامة للقطاع الحكومي	https://etimad.sa
22	التصنيف الوطني الموحد للقطاع غير الربحي	المنشور الإحصائي	https://www.stats.gov.sa
23	دليل الحوكمة الوطني (استئناسي)	هيئة السوق المالية	https://cma.gov.sa
24	المعايير السعودية للمراجعة والمحاسبة	الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	https://socpa.sa
25	بوابة الأنظمة السعودية (نماذج الترجمة)	ترجمات غير رسمية للاسترشاد	/https://laws.boe.gov.sa

خاتمة الوثيقة

انتهت اللائحة التنظيمية لجمعية {{اسم الجمعية}} — الإصدار 3.0 بتاريخ 2026/11/06. تعتبر هذه النسخة نسخة العمل المعتمدة بعد استيفاء حقول التخصيص واعتماد الجمعية العمومية وموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

مالك الوثيقة: إدارة الحوكمة والسياسات — حزمة دفة المُطوَّرة

تاريخ المراجعة التالية: الربع الأخير من عام 2027م (أو فور صدور تعديل نظامي جوهري)